

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin

QƏRARI

Nº 04/2

Bakı şəhəri

"04" fevral 2022-ci il

"Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti **"Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında"** Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17-ci maddəsinə əsasən

Q Ə R A R A A L I R:

1. "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası" təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında" ləğv edilmiş Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının **2019-cu il 10 iyun tarixli 1951100026 nömrəli** Qərarı ləğv edilsin.
3. Hüquq departamentinə (R.Məlikova) tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

Mərkəzi Bankın sədri

Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir"

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Bankı

Qərar № 04/2

"4" fevral 2022-ci il

**Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması
Qaydası**

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qayda **"Banklar haqqında"** Azərbaycan Respublikası Qanununun 36.2-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının **Mülki Məcəlləsinə** və digər normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq hazırlanmışdır və ölkə daxilində banklarda, xarici bankların yerli filiallarında (bundan sonra – bank) bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması qaydalarını müəyyən edir.

- 1.2. Bu Qayda rezidentlərin Azərbaycan Respublikasının hüddudlarından kənarda xarici valyuta hesablarının açılması, habelə rezidentlərin xarici valyutada və qeyri-rezidentlərin milli və xarici valyutada açılmış hesabları üzrə əməliyyatların aparılması qaydasına şamil edilmir.
- 1.3. Xüsusi seçki hesablarının açılması, əməliyyatların aparılması və dayandırılması qaydası Azərbaycan Respublikasının [Seçki Məcəlləsinə](#) uyğun olaraq müəyyən edilir.
- 1.4. Banklar ölkə daxilində milli valyutada müxbir hesablarını yalnız Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında (bundan sonra – Mərkəzi Bank) açirlar.
- 1.5. ["Büdcə sistemi haqqında"](#) Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbinə müvafiq olaraq büdcə təşkilatlarına (bilavasitə dövlət büdcəsindən və Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar) bank hesabının açılması üçün Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin yazılı icazəsi tələb olunur.
- 1.6. ["Qrant haqqında"](#), ["Siyasi partiyalar haqqında"](#) və ["Qeyri-hökumət təşkilatları \(ictimai birliklər və fondlar\) haqqında"](#) Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq, rezidentlərin milli valyutada bank hesabları üzrə grant müqavilələri, həmçinin *siyasi partiyaların*, qeyri-hökumət təşkilatlarının qəbul etdiyi ianələr ilə bağlı bank əməliyyatları yalnız müvafiq olaraq grant verilməsi və ya alınması haqqında müqavilənin (qərarın) qeydə alınmasını və ya ianə barədə məlumatın təqdim edilməsini təsdiq edən sənəd təqdim olunduqda aparılır. Grant müqavilələri (qərarları) ilə bağlı bank əməliyyatlarına dair tələblər sub-grantlara və grant müqaviləsi (qərarı) üzrə əlavə müqavilələrin, habelə müqavilələrin (qərarların) müddətinin, məqsədinin, məbləğinin dəyişdirilməsi hallarına da şamil olunur.[\[1\]](#)
- 1.7. Bu Qaydada istifadə edilən *"rezident"* və *"qeyri-rezident"* anlayışları ["Valyuta tənziimi haqqında"](#), ["benefisiar mülkiyyətçi"](#), ["xarici hüquqi təsisat"](#), ["müşəri"](#) və ["işgüzar münasibətlər"](#) anlayışları ["Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında"](#), ["elektron imza"](#) və ["gücləndirilmiş elektron imza"](#) anlayışları ["Elektron imza və elektron sənəd haqqında"](#) Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş mənalari ifadə edir.
- 1.8. Bank bu Qayda ilə müəyyən edilmiş sənədlərin formalarını məzmun və rekvizitlər saxlanılmaqla dəyişdirə bilər.[\[2\]](#)

2. Bank hesablarının növləri

- 2.1. Bank hesabları aşağıdakı növlərə bölünür:
- 2.1.1. cari hesablar;
- 2.1.2. cari subhesablar;
- 2.1.3. əmanət hesabları;
- 2.1.4. müxbir hesablar.
- 2.2. Cari hesablar aşağıdakı məqsədlər üçün açılır:
- 2.2.1. dövlət qurumları, bələdiyyələr, hüquqi şəxslər, o cümlədən publik hüquqi şəxslər, onların filial və nümayəndəlikləri, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik və digər rəsmi nümayəndəliklər, ailə kəndli təsərrüfatları, mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqdan istifadə edən torpaq mülkiyyətçiləri, sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxslər (bundan sonra – fərdi sahibkar), xüsusi notariuslar üçün onların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı bank əməliyyatlarının aparılması;

2.2.2. fiziki şəxslər üçün onların hesabına daxil olan pul vəsaitinin qəbul edilməsi və hesaba salınması, hesabdən pul vəsaitlərinin köçürülməsi və verilməsi, habelə hesab üzrə digər əməliyyatların aparılmasına dair sərəncamlarının yerinə yetirilməsi;

2.2.3. həmkarlar ittifaqının ilk təşkilatı üçün onun qanun və nizamnamə ilə üzərinə qoyulmuş vəzifələrinin icra edilməsi;

2.2.4. *xarici hüquqi təsisat üçün onların təsis edildiyi xarici dövlətin qanunvericiliyində və təsis sənədlərində nəzərdə tutulan vəzifələrinin icra edilməsi.*[\[3\]](#)

2.3. Cari subhesablar hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlik statusu daşımayan və olduğu yerdən kənarda yerləşən struktur bölmələrinə açılır. Bu hesablara daxil olan vəsaitlər həmin struktur bölmələrin işçilərinin əmək haqları və əmək haqqı ilə bağlı digər icbari ödənişlərin ödənilməsi, habelə bu qurumların fəaliyyətini təmin edən kommunal xərclərin ödənilməsi üzrə ödənişləri istisna olmaqla, hüquqi şəxslə bağlanmış bank hesabı müqaviləsində müəyyən olunmuş müddətlərdə onun cari hesabına köçürülür.

2.4. Cari hesablara müvəqqəti cari hesablar və xüsusi cari hesablar da aiddir.

2.5. Müvəqqəti cari hesablar hüquqi şəxslər üçün onların dövlət qeydiyyatına alınanadək nizamnamə, şərikli kapitallarının, habelə əmlak paylarının ödənilməsi üçün, həmçinin investisiya qiymətli kağızları kütləvi təklif edilərkən onların dəyərini ifadə edən pul vəsaitlərinin saxlanması üçün açılır.

2.6. Xüsusi cari hesablar aşağıdakı məqsədlər üçün açılır:

2.6.1. büdcə təşkilatlarının cari hesabı - bu Qaydanın 1.5-ci bəndinə müvafiq olaraq verilmiş icazədə nəzərdə tutulmuş əməliyyatların aparılması;

2.6.2. məhkəmənin, icra qurumunun, gömrük orqanının, cinayət təqibini həyata keçirən dövlət orqanının, habelə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda digər dövlət qurumlarının depozit hesabları - qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş əməliyyatların aparılması;

2.6.3. notariusun depozit hesabı - dövlət və xüsusi notariuslar üçün qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi və fiziki şəxslərdən pul vəsaitlərinin, *sənədli* qiymətli kağızların daxil olması, saxlanması və digər əməliyyatların aparılması;[\[4\]](#)

2.6.4. zəmanət kassası hesabı - xüsusi notariusların müştərilər qarşısındakı məsuliyyətinə zəmanət vermək məqsədi ilə qanunla nəzərdə tutulmuş pul vəsaitlərinin yığılması və istifadəsi;

2.6.5. sığorta bank hesabı - vəkillərin müdafiə edilən və ya təmsil edilən şəxslər qarşısındakı məsuliyyətinə zəmanət vermək məqsədi ilə qanunla nəzərdə tutulmuş pul vəsaitlərinin yığılması və istifadəsi;

2.6.6. valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almaq istəyən şəxsin xüsusi hesabı - qanunla nəzərdə tutulan pul vəsaitinin lisenziyanın qüvvədə olduğu müddətdə girov qoyulması və depozitdə saxlanması (bu depozitlər digər əməliyyatlar üçün girov qismində çıxış edə bilməz);

2.6.7. xüsusi seçki hesabı - Azərbaycan Respublikasının [Seçki Məcəlləsində](#) nəzərdə tutulmuş məqsədlər üçün;

2.6.8. *elektron pulun emissiyası və elektron pul ilə ödəniş əməliyyatlarının icrası ilə bağlı cari hesab - elektron pul təşkilatı tərəfindən “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.1.5-ci maddəsində nəzərdə tutulan ödəniş xidmətinin göstərilməsi;*

2.6.9. *elektron pulun emissiyası və elektron pul ilə ödəniş əməliyyatlarının icrası ilə bağlı olmayan digər ödəniş xidmətlərinin göstərilməsi üçün cari hesab - ödəniş təşkilatı və elektron pul*

təşkilatı tərəfindən "Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.1.1-3.1.4-cü maddələrində nəzərdə tutulan ödəniş xidmətlərinin göstərilməsi.[5]

2.7. Bank tərəfindən müştərilərə kreditlərin verilməsi müştərinin həmin bankdakı mövcud və ya bu məqsədlə açdığı cari hesabı vasitəsilə həyata keçirilir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə verilmiş kreditlər müştərilərin yalnız vergi ödəyicisi qismində açılmış cari hesablarına köçürülür.

2.8. Əmanət hesabları bank əmanəti müqaviləsinə əsasən müştərilərin pul vəsaitlərinin əmanətlərə cəlb edilməsi və müvafiq əməliyyatların aparılması üçün açılan hesabdır.

2.9. Müxbir hesablar bankların özlərinin və müştərilərinin bank əməliyyatlarının aparılması məqsədi ilə yerli və xarici banklar üçün açılan hesabdır.

2.10. Bankın könüllü ləğvi zamanı ləğvetmə komissiyasının, məcburi ləğvi və ya iflas proseduru çərçivəsində isə məhkəmə tərəfindən təyin edilmiş ləğvedicinin müraciətinə əsasən ləğvetmə işlərinin həyata keçirilməsi üçün Mərkəzi Bankda cari hesab açılır, bankın müxbir və digər hesablarında olan vəsaitlər həmin hesaba köçürülür.

3. "Öz müştərini tanı" prinsipinin tətbiqi

-

~~3.1. Banklar bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması zamanı "Öz müştərini tanı" prinsipinin tətbiqini təmin edən daxili qaydalara (bundan sonra — daxili qaydalar) malik olmalıdır. Daxili qaydalar PL/TMM Qanununa, bu Qaydanın, digər hüquqi aktların tələblərinə və bankın risklərin idarə edilməsi sistemine uyğun olaraq hazırlanır və bankın Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq olunur.~~

~~3.2. Daxili qaydalarda ən azı aşağıdakı məsələlər əks olunur:~~

~~3.2.1. müştərilərin və benefisiar mülkiyyətçilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası prosedurları;~~

~~3.2.2. müştərilərlə işgüzar münasibətlərin qurulması barədə qərarların qəbul edilməsi prosedurları;~~

~~3.2.3. müştərilərin risk səviyyəsinin müəyyən edilməsi və risk səviyyəsinə uyğun olaraq kateqoriyalasdırılması;~~

~~3.2.4. risk kateqoriyasına uyğun olaraq müştərilərin bank hesablarına və əməliyyatlarına davamlı nəzarət prosedurları;~~

~~3.2.5. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində risklərin idarə edilməsi.~~

~~3.3. Bank müştərinin risk kateqoriyasından asılı olaraq onun bank hesablarına və əməliyyatlarına davamlı nəzarət edir, o cümlədən əməliyyatların qeyri-adi və şübhəli olmasını müəyyən edən prosedurlar müəyyən edir.~~

~~3.4. Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması üzrə risklərin idarə edilməsi məqsədilə bank bütün idarəetmə səviyyələrində dəqiq səlahiyyət bölgüsünü müəyyən edir.~~

~~3.5. Bank daxili qaydalarda məsafədən bank hesablarının açılması və (və ya) bank hesabları üzrə məsafədən əməliyyatların aparılması zamanı əməliyyat limitləri müəyyən edə bilər.~~

~~3.6. Daxili qaydalar hazırlanarkən peşəkar və etik normaların təmin edilməsi, maraqlar münaqişəsinin və qeyri-qanuni fəaliyyətin qarşısının alınması məqsədi əsas götürülməli və əsassız olaraq müştərilərin maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanları məhdudlaşdırılmamalıdır.~~

~~3.7. Bank hesabı iki və ya daha çox fiziki şəxsin adına açıldıqda (birgə hesab) bu Qayda ilə müəyyən edilmiş "öz müştərini tanı" prinsipi və müştəriyə dair digər tələblər həmin hesabın~~

sahiblərinə ayrı-ayrılıqda tətbiq edilir.[6]

4. Bank hesablarının açılması, rəsmiləşdirilməsi, imza və möhür nümunəsi vərəqəsi

4.1. Bank hesablarının açılmasından əvvəl bank müştəri uyğunluğu tədbirlərini həyata keçirir. Bank hesabın açılması üçün müraciət edən şəxsdən "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa (bundan sonra – ƏL/TMM Qanunu) müvafiq olaraq qəbul edilmiş "Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilinin risk qruplarına aid edilməsinə dair Qaydalar"ın (bundan sonra – MUT Qaydaları) 2-ci hissəsinə uyğun olaraq məlumatlar əldə edilir. Bank hesabı iki və ya daha çox fiziki şəxsin adına açıldıqda (birgə hesab) müştəri uyğunluğu tədbirləri həmin hesabın sahiblərinin hər birinə ayrı-ayrılıqda tətbiq edilir.

4.2. Müştəridən əldə olunmuş məlumatların verifikasiyası bu Qaydaya 2 nömrəli Əlavədə qeyd olunmuş və Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn sənədlərlə yanaşı, MUT Qaydalarının 6-cı hissəsinə uyğun olaraq tələb edilən digər sənədlərin təqdim edilməsi əsasında həyata keçirilir. Müştəri uyğunluğu tədbirləri çərçivəsində əldə edilmiş məlumat və sənədlər bankda ƏL/TMM Qanununun 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətdə saxlanılır. Elektron formada əldə edilmiş məlumat və sənədlər kağız daşıyıcıya köçürülmədən bankda elektron formada saxlanıla bilər.[7]

4.2-1. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 35-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq, vergi ödəyicilərinə açılmış hesabların (qeyri-rezident üçün sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olmayan açılmış hesablar istisna olmaqla) vergi orqanında qeydiyyatla alınması üçün forması Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilən məlumat bank tərəfindən hesab açıldığı tarixdən 1 (bir) iş günü müddətində elektron qaydada vergi orqanına göndərilir. Vergi orqanı tərəfindən açılmış hesabın qeydiyyatla alınması barədə qeydiyyat bildirişi daxil olanadək hesab üzrə məxaric əməliyyatlarının aparılması qadağandır.[8]

4.3. Dövlət informasiya sistemlərinə inteqrasiya təmin olunduğu halda bank hesabının açılması üçün tələb edilən sənəd və məlumatlar, o cümlədən surətinin notariat qaydasında təsdiq edilməsi tələb olunan sənədlər bank tərəfindən həmin informasiya sistemlərindən əldə olunur.[9]

4.4. Sadələşdirilmiş və gücləndirilmiş müştəri uyğunluğu tədbirləri ƏL/TMM Qanununun, habelə MUT Qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir.^[10]

4.5. Fiziki şəxs və ya fərdi sahibkar olan yeni müştəri üçün bank hesabının açılmasından əvvəl onun və səlahiyyətli nümayəndəsinin (hesab səlahiyyətli nümayəndə vasitəsilə açıldıqda) aşağıdakı əlamətlərdən bir və ya bir neçəsinə malik olması müəyyən olunur:

4.5.1. PL/TMM Qanununun 7.2.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halların olması;

4.5.2. PL/TMM Qanununun 7.2.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan əməliyyatların həyata keçirilməsi;

4.5.3. PL/TMM Qanununun 7.3-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin siyahısında olması;

4.5.4. bankın daxili nəzarət sistemi çərçivəsində müəyyən edilmiş yüksək risk kateqoriyasına aid olması;

4.5.5. xarici dövlətlərin siyasi xadimi olması.

4.6. Fiziki şəxs və ya fərdi sahibkar olan müştəri adından bank hesabının açılması üçün onların yeni səlahiyyətli nümayəndəsi müraciət etdikdə hesab sahibinin və həmin səlahiyyətli nümayəndənin bu Qaydanın 4.5-ci bəndində nəzərdə tutulmuş əlamətlərdən bir və ya bir neçəsinə malik olması müəyyən olunur.

4.7. Hüquqi şəxs (onun filialı və ya nümayəndəliyi) olan yeni müştəri üçün (səhmlərinin və ya paylarının 100 faizi dövlətə məxsus hüquqi şəxslər, publik hüquqi şəxslər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik və digər rəsmi nümayəndəliklər istisna olmaqla) bank hesabının açılmasından əvvəl onun bu Qaydanın 4.5-ci bəndində nəzərdə tutulmuş əlamətlərdən bir və ya bir neçəsinə malik olması müəyyən olunur. Bu tələb hüquqi şəxsə hesab açan səlahiyyətli nümayəndəyə, hüquqi şəxsin benefisiar mülkiyyətçilərinə, hüquqi şəxsin idarəetmə orqan(lar)ının rəhbər(lər)inə və hüquqi şəxsin bank hesabları üzrə sərəncam hüququ olan şəxslərə də şamil edilir.

4.8. Bank hesabının açılması üçün müraciət etmiş hüquqi şəxs olan yeni müştərinin eyniləşdirmə və verifikasiyası onun fiziki şəxs olan bütün benefisiar mülkiyyətçilərin kimliyinin müəyyən edilməsinə tam əmin olanadək aparılır. Bunun üçün aşağıdakı ardıcılığa uyğun olaraq tədbirlər görülür:

4.8.1. hüquqi şəxsdə mühüm iştirak payına malik olan fiziki şəxslər müəyyən edilir (mövcud olduqda), bu məlumatların doğruluğu etibarlı və müstəqil mənbələr vasitəsilə yoxlanılır, həmin məlumatların surətləri çıxarılır və saxlanılır;

4.8.2. bu Qaydanın 4.8.1-ci yarımbəndində göstərilən fiziki şəxslərin hüquqi şəxsin benefisiar mülkiyyətçisi olmasına dair şübhələr varsa və ya hüquqi şəxsdə malik olduğu iştirak payı ilə hüquqi şəxsə nəzarəti həyata keçirən fiziki şəxslər yoxdursa, müqavilə və ya digər əsaslar üzrə hüquqi şəxsə nəzarəti həyata keçirən fiziki şəxslər müəyyən edilir, bu məlumatların doğruluğu etibarlı və müstəqil mənbələr vasitəsilə yoxlanılır, həmin məlumatların surətləri çıxarılır və saxlanılır;

4.8.3. bu Qaydanın 4.8.1-ci və 4.8.2-ci yarımbəndlərində göstərilən şəxslər müəyyən edilməyibse, həmin hüquqi şəxsin icra orqanına rəhbərliyi həyata keçirən fiziki şəxs eyniləşdirilir.^[11]

4.9. Bank hesabı müştəri və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi ilə bank arasında kağız daşıyıcıda və ya elektron formada bank hesabı müqaviləsinin bağlanması yolu ilə rəsmiləşdirilir. Bank hesabı müqaviləsi aydın və oxunaqlı olmalıdır. Bank müştərinin tələbi ilə elektron formada bağlanmış bank hesabı müqaviləsinin surətini ödənişsiz olaraq kağız daşıyıcıda təqdim etməlidir.

4.10. Müştəriyə açılmış bank hesabının nömrəsi bu Qaydaya 7 nömrəli Əlavə ilə müəyyən edilmiş qaydada IBAN (International Bank Account Number) strukturu üzrə müəyyənləşdirilir və

bank tərəfindən müştəriyə təqdim edilir.

4.11. Aşağıdakı hallarda tərəflərin razılığı ilə bank hesabı müqaviləsində dəyişiklik edilir və ya yeni müqavilə bağlanır:

4.11.1. dövlət orqanının (qurumunun) və ya bələdiyyənin adı və (və ya) tabeçiliyi dəyişdikdə;

4.11.2. hüquqi şəxsin adı və (və ya) təşkilati-hüquqi forması dəyişdikdə;

4.11.3. filial, nümayəndəlik və ya digər ayrıca bölmənin adı və ya tabe olduğu hüquqi şəxsin adı və (və ya) təşkilati-hüquqi forması dəyişdikdə;

4.11.4. fiziki şəxsin (fərdi sahibkarın) adı, atasının adı və ya soyadı dəyişdikdə.

4.12. Bu Qaydanın 4.11-ci bəndində nəzərdə tutulmuş dəyişikliklər müvafiq təsdiqedic (eyniləşdirmə) sənədlər əsasında aparılır və bu zaman müştəriyə açılmış hesab nömrəsinin dəyişdirilməsi, ~~habelə müştəri tərəfindən yeni şəhadətnamə-dublikatın təqdim edilməsi tələb edilmir.~~^[12]

4.12-1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 35-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq, vergi ödəyicilərinə məxsus hesabların bankın özü, filial və ya struktur bölmələri arasında köçürülməsi zamanı köçürülən hesablar barədə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş formada məlumat bank tərəfindən hesabın köçürüldüyü tarixdən 1 (bir) iş günü müddətində elektron qaydada vergi orqanına göndərilir.^[13]

4.13. Forması bu Qaydaya 5 nömrəli Əlavə ilə müəyyənləşdirilən imza və möhür nümunəsi vərəqəsinin (fiziki şəxslərə və fərdi sahibkarlara münasibətdə imza nümunəsi vərəqəsinin) tərtib edilməsinə dair tələblər aşağıdakılardır:

4.13.1. dövlət orqanının (qurumunun), bələdiyyənin, beynəlxalq təşkilatın, diplomatik və digər rəsmi nümayəndəliyin, hüquqi şəxsin, o cümlədən publik hüquqi şəxsin, onların filial və nümayəndəliyinin, habelə həmkarlar ittifaqının ilk təşkilatının imza və möhür nümunəsi vərəqəsi notariat qaydasında və ya bankın daxili qaydalarında nəzərdə tutulduğu hallarda bankın səlahiyyətli şəxsi tərəfindən təsdiq edilir (bank hesabı üzrə sərəncam hüququnu həmin təşkilatların rəhbərləri və (və ya) müvəkkil edilən şəxslər həyata keçirir, bank hesabı üzrə sərəncam hüququ bir şəxsə məxsus olduqda isə vərəqədə bu barədə qeyd edilir);

4.13.2. fiziki şəxsin, fərdi sahibkarın, xüsusi notariusun, ailə kəndli təsərrüfatının, mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqdan istifadə edən torpaq mülkiyyətçisinin, o cümlədən müvəqqəti cari hesab açan hüquqi şəxsin səlahiyyətli şəxsinin imza nümunəsi vərəqəsi bankın səlahiyyətli şəxsi tərəfindən təsdiq olunur (xüsusi notarius istisna olmaqla şəxsin etibarlılığına, onun fəaliyyət qabiliyyətinə şübhə yarandığı halda bank imza vərəqəsinin notariat qaydasında təsdiqini tələb edir);

4.13.3. imza və möhür nümunəsi vərəqəsində imza hüququna malik iki və ya daha çox şəxsin imzası nəzərdə tutulduqda, imzaların istifadə qaydası həmin vərəqədə qeyd olunur (imzalar birinci və ikinci imza hüququ kimi rəsmiləşdirildikdə, hesaba sərəncam birinci və ikinci imza hüququna malik şəxslərdən hər biri üzrə ən azı birinin imzası olduqda verilə bilər);

4.13.4. vərəqədə müştərinin möhürünün əksi həkk olunur və bu zaman "kadrlar üçün", "buraxılış üçün", "arayıqlar üçün" və buna oxşar məqsədlər üçün möhür və ştamlardan istifadə oluna bilməz;

4.13.5. müştərinin möhürü olmadıqda, vərəqədə bu barədə qeyd olunur. Müvəqqəti olaraq möhür olmadıqda (müştərinin adı, tabeliyi dəyişdikdə, möhür itirildikdə, yaxud köhnəldikdə), bank sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi qaydaları müştəri ilə bank arasında yazılı razılıq əsasında müəyyənləşdirilir;

4.13.6. bank hesabı açılan zaman fiziki şəxs, fərdi sahibkar, ailə kəndli təsərrüfatı və ya mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqdan istifadə edən torpaq mülkiyyətçisi olan müştəri bank hesabı üzrə sərəncam hüququnu başqa şəxsə də verdikdə, onların bu hüquqdan ayrı-ayrılıqda, yaxud birlikdə istifadə etmələri barədə vərəqədə qeyd aparılır;

4.13.7. ~~bu Qaydanın 3.7-ci bəndinə uyğun olaraq~~ birgə hesab açıldıqda imza nümunəsi vərəqəsində birgə hesab sahiblərinin hesab üzrə sərəncam vermək hüququnun həyata keçirilməsi qaydasını əks etdirən qeyd aparılır;**[14]**

4.13.8. hesabın fəaliyyəti dövründə *bu Qaydanın 4.13.6-cı yarım bəndində nəzərdə tutulmuş* müştəri hesab üzrə sərəncam hüququnu başqa şəxsə həvalə etdikdə, səlahiyyətli nümayəndənin imzası notariat qaydasında təsdiq olunmuş etibarnamə əsasında və ya müştərinin ərizəsi əsasında bank tərəfindən imza vərəqəsində təsdiq olunur.**[15]**

4.14. İmza və möhür nümunəsi vərəqəsində imza hüququna malik olan şəxslər dəyişdikdə və ya imza hüququna malik olan şəxslərin sayı artırıldıqda (azaldıldıqda), yaxud vərəqədə əks olunan möhür dəyişdikdə yeni imza və möhür nümunəsi vərəqəsi təqdim olunur. Bu zaman qüvvəsini itirmiş vərəqə bank hesabının rəsmiləşdirilməsinə dair işdə saxlanılır.

4.15. İmza hüququna malik olan şəxslərin qismən dəyişdirilməsi və ya sayının artırılması zamanı imza və möhür nümunəsi vərəqəsinin yenisi ilə əvəz edilməsi mümkün olmazsa, hesab üzrə sərəncam hüququna malik şəxslərin imzaları əlavə imza və möhür nümunəsi vərəqəsində təsdiq edilə bilər, bu şərtlə ki, bu Qaydanın 4.13.3-cü yarım bəndinin tələblərinə uyğun olaraq vərəqədə müvafiq qeyd aparılsın.

4.16. İmza və möhür nümunəsi vərəqəsində imza hüququna malik olan şəxslərin sayı azaldıldıqda yeni imza və möhür nümunəsi vərəqəsinin tərtib edilməsi mümkün olmazsa, bu barədə hesab sahibinin səlahiyyətli şəxsi tərəfindən banka yazılı ərizə ilə müraciət olunur və bankın səlahiyyətli şəxsi tərəfindən imza və möhür nümunəsi vərəqəsində müvafiq qeydlər aparılır. Müraciətin etibarlılığı şübhə yaratdıqda bank hesab sahibindən notariat qaydasında təsdiq edilmiş yeni imza və möhür nümunəsi vərəqəsinin təqdim edilməsini tələb edir.

4.17. Müştərilərin imza və möhür nümunəsinin bank tərəfindən təsdiq olunması bankın səlahiyyətli şəxsi tərəfindən həyata keçirilir. Bu zaman imza sahiblərinin şəxsiyyəti müəyyən edilir, səlahiyyəti və imzalarının həqiqiliyi yoxlanılır. İmza həqiqiliyi imza sahibinin (sahiblərinin) şəxsən iştirakı ilə təsdiq olunur. Bu halda imza və möhür nümunəsi vərəqəsi bank tərəfindən müəyyən edilmiş sayda tərtib olunur.

4.18. Notariat qaydasında təsdiq edilmiş imza və möhür nümunəsi vərəqələri banka iki nüsxədə təqdim edilir.

4.19. Əməliyyatların aparılması üçün tələb olunduqda, imza və möhür nümunəsi vərəqəsinin surətləri bu Qaydanın 4.17-ci bəndinə müvafiq olaraq bankın səlahiyyətli şəxsi tərəfindən təsdiqlənərək kağız daşıyıcıda və ya bankın avtomatlaşdırılmış əməliyyat sistemində yerləşdirilməklə elektron formada əməliyyat bölmələrinə təqdim olunur.

4.20. Bu Qaydanın 4.11-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda imza və möhür nümunəsi vərəqəsində müvafiq dəyişiklik edilir və ya yeni imza və möhür nümunəsi vərəqəsi təqdim edilir. Bu zaman müştərinin möhürü dəyişərsə, bu Qaydanın 4.14-cü bəndinə uyğun olaraq yeni imza və möhür nümunəsi vərəqəsi tərtib edilir.

4.21. Etibarnamə əsasında bank hesabının açılması və hesab üzrə sərəncam vermək hüququ səlahiyyətli nümayəndəyə verildikdə imza nümunəsi vərəqəsində səlahiyyətli nümayəndənin imzası

təsdiq olunur, hesab sahibinin imza nümunəsinin təsdiqi isə onun hesab üzrə sərəncam verdiyi zaman tələb olunur.

4.22. Bu Qaydanın 5-ci hissəsinə uyğun olaraq məsafədən bank hesabının açılması zamanı imza və möhür nümunəsi vərəqəsinin tərtib edilməsi tələb edilmir. Məsafədən bank hesabı açmış müştəri kağız daşıyıcıda həmin bank hesabı üzrə əməliyyatın həyata keçirilməsinə sərəncam verdikdə, bu Qaydanın tələblərinə müvafiq olaraq imza və möhür nümunəsi vərəqəsi təqdim edilməlidir.

4.23. *"Banklar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulan qaydada köçürülən (ötürülən/satılan) aktiv və (və ya) öhdəlikləri qəbul edən şəxslərdə həmin aktiv və (və ya) öhdəliklərlə bağlı hesab açılarkən əvvəlki öhdəlik daşıyan şəxs tərəfindən həyata keçirilmiş müştəri uyğunluğu tədbirlərinə və bu Qaydaya uyğun əldə edilmiş sənədlərə güvənilərək bu Qaydanın 4-cü hissəsində nəzərdə tutulan məlumat və sənədlər müştəridən tələb edilməyə bilər.*^[16]

5. Məsafədən bank hesabının açılması

5.1. Bank bu Qaydanın tələblərinə uyğun olaraq məsafədən bank hesabı açə bilər. Məsafədən bank hesabının açılması müştəri və bank əməkdaşının eyni zamanda birgə fiziki iştirakı olmadan *elektron* vasitələrlə bank hesabının açılmasını nəzərdə tutur.^[17]

5.2. Müştərilərə səlahiyyətli nümayəndə (hüquqi şəxsin qanuni təmsilçisi istisna olmaqla) vasitəsilə, habelə qeyri-rezident hüquqi şəxslərə məsafədən bank hesabının açılmasına yol verilmir.

5.3. Məsafədən bank hesabı yalnız bu Qayda ilə tələb edilən bütün sənədlərin bank tərəfindən dövlət informasiya sistemlərindən əldə edildiyi halda açıla bilər.

5.4. Bank ~~bu Qaydanın 3.5-ci bəndinə uyğun olaraq~~ məsafədən açılan bank hesabları ilə bağlı limitlər müəyyən etdikdə, hesab açılarkən həmin limitlərə riayət olunmalıdır.^[18]

5.5. Yeni müştəri üçün məsafədən bank hesabının açılması, o cümlədən hesabın açılmasına dair sənədlərin rəsmiləşdirilməsi aşağıdakı qaydada aparılır:

5.5.1. rezident hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar, habelə qeyri-rezident fiziki şəxslər üçün gücləndirilmiş elektron imza və video zəng ilə;

5.5.2. rezident fiziki şəxslər üçün:

5.5.2.1. *gücləndirilmiş elektron imza və video zəng ilə və ya gücləndirilmiş müştəri autentifikasiyası və video zəng ilə.*

5.5.2.2. *gücləndirilmiş elektron imza və video çəkiliş ilə (bir təqvim ayı ərzində 1000 (bir min) manatadək və ya onun ekvivalentində xarici valyutada mədaxil əməliyyatlarının aparılması məqsədilə açılacaq bank hesabları üçün).***[19]**

5.5-1. *Bu Qaydanın 5.5.2.2-ci yarımبەndində göstərilən limitdən artıq mədaxil əməliyyatının aparılması üçün müvafiq hesab üzrə video zəng həyata keçirilməlidir.***[20]**

5.6. *Bank hesabı mövcud olan müştərilər tərəfindən həmin bankda məsafədən yeni bank hesabının açılması, o cümlədən hesabın açılmasına dair sənədlərin rəsmiləşdirilməsi aşağıdakı qaydada aparılır:*

5.6.1. *rezident hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar, habelə qeyri-rezident fiziki şəxslər üçün gücləndirilmiş elektron imza;*

5.6.2. *aşağıdakı rezident fiziki şəxslər üçün gücləndirilmiş elektron imza və ya video çəkiliş tətbiq etməklə gücləndirilmiş müştəri autentifikasiyası ilə:*

5.6.2.1. *ilk hesabını fiziki olaraq (bankın inzibati binasına yaxınlaşmaqla) açmış müştəri;*

5.6.2.2. *bu Qaydanın 5.5.2.1-ci yarımبەndində göstərilən qaydada hesab açmış müştəri;*

5.6.2.3. *bu Qaydanın 5.5.2.2-ci yarımبەndində göstərilən limiti aradan qaldırmış müştəri;*

5.6.2.4. *bu Qaydanın 5.5.2.2-ci yarımبەndində göstərilən qaydada hesab açmış və həmin hesab üzrə mədaxil əməliyyatlarının qalıq limiti daxilində növbəti hesab açmaq istəyən müştəri;*

5.6.3. *bu Qaydanın 5.5.2.2-ci yarımبەndində göstərilən qaydada hesab açmış və mədaxil əməliyyatlarına limit olmayan növbəti hesab açmaq istəyən rezident fiziki şəxslər üçün gücləndirilmiş elektron imza və video zəng ilə və ya gücləndirilmiş müştəri autentifikasiyası və video zəng ilə.***[21]**

5.6-1. *Bank bu Qaydanın 5.5.2.2-ci, 5.6.1-ci və 5.6.2-ci yarımبەndlərində nəzərdə tutulan qaydada hesabın açılmasını riskli hesab edərsə, video çəkiliş üsulunu video zəng ilə əvəz edər, hesab yalnız gücləndirilmiş elektron imza ilə açıldıqda isə əlavə olaraq video çəkiliş və ya video zəng üsulunu tətbiq edə bilər.***[22]**

5.7. Gücləndirilmiş müştəri autentifikasiyası dedikdə autentifikasiya məlumatlarının məxfiliyini qorumaq üçün hazırlanmış və yalnız müştərinin və ya müştəri olmaq istəyən fiziki şəxsin "bildiyi" (şifrə, pin, suallar toplusu və s.), "sahib olduğu" (mobil telefon tətbiqi, OTP, TOTP, elektron imza, token və s.) və ya ona "məxsus olan" (üz tanınması, səs tanınması, barmaq izi və s.) müstəqil elementlərin iki və ya daha çoxunun istifadəsinə əsaslanan autentifikasiya (şəxsin dürüst müəyyənəşdirilməsi) başa düşülür. Elementlərin müstəqilliyi dedikdə bir elementin ələ keçirilməsi halının digər elementin təhlükəsizliyinə xələl gətirməməsi nəzərdə tutulur.

5.8. Məsafədən bank hesablarının açılması üçün video eyniləşdirməyə (video zəng və video çəkiliş) dair tələblər bu Qaydaya 6 nömrəli Əlavə ilə tənzimlənir.

5.9. Məsafədən bank hesabının açılması üçün bu Qaydanın tələblərinə riayət olunmalı, o cümlədən bu Qaydanın 4-cü hissəsində qeyd olunmuş sənədlər əldə edilməlidir.

5.10. *Məsafədən bank hesabının açılması zamanı bank tərəfindən istifadə edilən informasiya sistemi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməlidir.***[23]**

5.11 Məsafədən bağlanılan bank hesabı müqaviləsinin bütün şərtlərinin müştərinin oxuya biləcəyi formada müvafiq internet resursu və ya mobil tətbiq vasitəsilə müştəriyə təqdim edilməsi və müştərinin həmin mətn üzrə razılığının alınması təmin edilir. Məsafədən bağlanan bank hesabı müqaviləsi bank tərəfindən gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilir.

5.12. Bank məsafədən bağlanmış bank hesabı müqaviləsinin müştəriyə kağız və ya digər davamlı daşıyıcıda (məlumatın onun məqsədlərinə uyğun müddət ərzində saxlanmasına imkan

verən və saxlanılan məlumatın dəyişikliksiz əks etdirilməsi mümkün olan istənilən vasitə) təqdim edilməsini təmin edir.

5.13. Fiziki şəxs tərəfindən bank hesabı müqaviləsinin və hesabın açılması üçün tələb olunan digər sənədlərin gücləndirilmiş müştəri autentifikasiyası yolu ilə təsdiq edilməsi ilə müqavilənin yazılı formada bağlanması və imza tələbi yerinə yetirilmiş hesab edilir.

6. Bank hesablarına və hesablar üzrə aparılan əməliyyatlara davamlı nəzarət

6.1. Bank hesablarına və hesablar üzrə aparılan əməliyyatlara davamlı nəzarət müştəri uyğunluğu tədbirlərinin davamlı tətbiqinə dair ƏL/TMM Qanunu və MUT Qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Bank tərəfindən müxbir bankçılıq münasibətində olduğu müştərinin (respondent bankın) hesablarına və hesablar üzrə aparılan əməliyyatlarına davamlı nəzarət tədbirləri bu Qaydanın 8-ci hissəsinin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir.[24]

6.2. Bu Qaydanın 6.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin davamlı tətbiqi nəticəsində uyğunsuzluqlar müəyyən edildikdə 5 (beş) iş günü ərzində müştəridən və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsindən bunun səbəblərini açıqlayan məlumatların və onları təsdiq edən sənədlərin, habelə gücləndirilmiş müştəri uyğunluğu tədbirləri üzrə məlumatların yazılı (fiziki imza, gücləndirilmiş müştəri autentifikasiyası və ya gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq olunmuş) şəkildə 30 (otuz) təqvim günü ərzində verilməsi tələb olunur.[25]

6.3. Bank müxbir bankçılıq xidmətləri göstərdiyi müştərinin (respondent bank) təqdim etdiyi sənəd və məlumatların etibarlılığını, onların bank hesabları vasitəsilə aparılmış əməliyyatların mahiyyətinə uyğunluğunu müştərinin risk kateqoriyasından asılı olaraq bank tərəfindən daxili qaydalarda müəyyən edilmiş dövriliklə, lakin ildə bir dəfədən az olmayaraq yoxlayır və uyğunsuzluq olub-olmamasından asılı olmayaraq, bu Qaydanın 8.3-8.4-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş sənədləri və məlumatları yenidən əldə edir.[26]

6.4. Bank davamlı nəzarət çərçivəsində aşkar etdiyi mürəkkəb, qeyri-adi olaraq irihəcmli olan, şübhəli, açıq-aşkar iqtisadi və ya qanuni məqsədi olmayan hesablar və əməliyyatlarla bağlı ƏL/TMM Qanununa uyğun olaraq tədbirlər görür.[27]

7. Bank hesablarının açılmasından imtina edilməsi, əməliyyatların icrasının dayandırılması, bank hesablarındakı vəsaitlərin dondurulması və bank hesablarının bağlanması

7.1. Aşağıdakı hallarda bank hesabının açılmasından imtina edilir:

7.1.1. müştəri uyğunluğu tədbirlərinin tətbiqi mümkün olmadıqda, o cümlədən bank hesabının açılması üçün sənədlər tam təqdim edilmədikdə, təqdim olunmuş sənədlərdə və ya verilmiş məlumatlarda qeyri-dürüst, təhrif olunmuş və ya ziddiyyətli məlumatlar olduqda;[28]

7.1.2. müştərinin, səlahiyyətli nümayəndəsinin və ya benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirmə məlumatları "*Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında*" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq sanksiya tətbiq edilməli fiziki şəxslərin və qurumların siyahısında olduqda;[29]

7.1.3. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 956.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda.

7.2. Bank hesabının açılmasından imtina edildiyi halda bank müştərinin və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinin tələbi ilə onlara qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla hesabın açılmasından imtinanın səbəbi barədə yazılı (elektron və ya kağız daşıyıcıda) məlumat verir. Bank

hesabının açılmasından imtina edildikdə bank tərəfindən əldə olunmuş məlumatlar bankda saxlanıla bilər.

7.3. Bank hesabı müqaviləsinin ləğv edilməsi müştərinin hesabının bağlanması üçün əsasdır. Aşağıda müəyyən olunmuş hallarda bank tərəfindən müştərinin bank hesabı bağlanılır:

7.3.1. müştərinin və ya səlahiyyətli nümayəndəsinin müraciətinə əsasən;

7.3.2. büdcə təşkilatına xüsusi cari bank hesabının açılması üçün Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi tərəfindən verilmiş icazə geri çağırıldıqda;

*7.3.3. müştəri uyğunluğu tədbirlərinin davamlı tətbiqi mümkün olmadıqda;***[30]**

~~7.3.4. müştəri və benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası ilə bağlı tələblərin yerinə yetirilməsi mümkün olmadıqda, müştəri və ya benefisiar mülkiyyətçi ilə bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının doğru olmadığına dair şübhələr yarandıqda, habelə müştərinin işgüzar münasibətlərinin mahiyyəti və məqsədi barədə məlumatları əldə etmək mümkün olmadıqda;~~**[31]**

7.3.5. bank hesabı müqaviləsində nəzərdə tutulan digər hallarda.

7.4. Bank hesabı müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə tutulmadıqda, bu Qaydanın 7.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikası **Mülki Məcəlləsinin** 969-cu maddəsində göstərilmiş hallarda bank hesablarının bağlanması məhkəmənin qərarı ilə həyata keçirilir.

7.5. Bank hesabı müqaviləsi ləğv edildiyi halda bank hesabındakı pul vəsaitinin qalığının hüquqi rejimi Azərbaycan Respublikasının **Mülki Məcəlləsi** ilə tənzimlənir. Hesabdakı pul vəsaitinin qalığı müştəri tərəfindən geri alınmadıqda və ya vəsaitin köçürülməli olduğu yeni hesab banka bildirilmədikdə, həmin vəsait müvafiq müştəri kateqoriyasının bağlanmış hesablarının uçotu aparılan hesaba köçürülür və müştəriyə bu barədə yazılı (elektron və ya kağız daşıyıcıda) məlumat verilir.

7.6. Vəfat etmiş və xəbərsiz itkin düşmüş fiziki şəxslərin bank hesabları üzrə vəsait qalığının hüquqi rejimi Azərbaycan Respublikasının **Mülki Məcəlləsi** ilə tənzimlənir.

7.7. *Vergi ödəyicisinə məxsus* bank hesabı bağlandıqda, bu barədə məlumat *1 (bir)* iş günü müddətində vergi orqanına göndərilir.**[32]**

7.8. Bank hesabı bağlandıqda hesabın rəsmiləşdirilməsinə dair bütün sənədlər qanunvericiliklə müəyyən olunmuş müddətdə bankda saxlanılır.

7.9. Bankların hesabları aşağıdakı hallarda bağlanılır:

7.9.1. bankın müraciətinə əsasən;

7.9.2. bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün verilmiş lisenziya ləğv edildikdə, Mərkəzi Bankın yazılı müraciəti ilə.

7.10. Müştərilərin bank hesablarına dair sərəncam verilməsinin məhdudlaşdırılması, o cümlədən hesab üzrə əməliyyatların dayandırılması, dondurulması və bununla əlaqədar müştərilərin məlumatlandırılması ilə bağlı məsələlər qanunla tənzimlənir.

8. Xarici bankların yerli banklarda müxbir hesablarının açılması, aparılması və bağlanması

8.1. Xarici bankların yerli banklarda müxbir hesablarının açılmasından əvvəl yerli bank xarici bankdan aşağıdakı sənədləri və məlumatları əldə edir, onları etibarlı mənbələr (bank nəzarəti orqanına sorğular göndərməklə və ya rəsmi nəşrlər və mənbəyi məlum olan digər məlumatlar)

vasitəsilə yoxlayır, onlarla bağlı risk qiymətləndirməsini aparır, işgüzar münasibətlərin qurulmasının risklərinə dair hesabat hazırlayır və risklərin idarə edilməsi üzrə tədbirlər görür:

8.1.1. xarici bankın nizamnaməsinin və ya hüquqi statusunu əks etdirən digər sənədin, habelə qeydiyyatdan keçdiyi ölkənin səlahiyyətli orqanı (maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı və ya digər səlahiyyətli qurum) tərəfindən bank fəaliyyətinə icazə verən sənədin surətləri;

8.1.2. xarici bankın ən azı son maliyyə ili üçün auditor yoxlamasından keçmiş illik maliyyə hesabatlarının və auditor rəyinin surəti;

8.1.3. xarici bankın idarəetmə orqanları, təşkilati strukturu, benefisiar mülkiyyətçiləri, rəhbər(lər)i, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə məsul şəxsi haqqında məlumat, onların şəxsiyyətini təsdiq edən, habelə şəxslərin benefisiar mülkiyyətçi olduqlarını təsdiq edən sənədlərin surətləri, habelə notariat qaydasında təsdiq edilmiş hesab üzrə sərəncam vermək hüququ olan şəxs(lər)in imza nümunələri və bankın möhürünün əksi;

8.1.4. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə nəzərdə tutulduğu və ya xarici bankın yerləşdiyi ölkənin qanunvericiliyi ilə tələb olunduğu halda həmin ölkənin səlahiyyətli orqanı tərəfindən (maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı və ya digər səlahiyyətli qurum) müxbir hesabın açılmasına verilmiş icazənin surəti;

8.1.5. cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə xarici bankın daxili nəzarət proqramı, o cümlədən öz müştərilərini tanıması üçün tətbiq etdiyi tədbirlər barədə məlumatlar və bu sahədə təsdiqlənmiş daxili siyasət, qayda və prosedurlar;

8.1.6. xarici bankın işgüzar nüfuzu, habelə xarici banka və ya onun benefisiar mülkiyyətçilərinə, hər hansı rəhbər şəxsinə və yaxud cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə məsul şəxsə qarşı səlahiyyətli qurum tərəfindən hər hansı cinayətə görə hazırda istintaq hərəkətlərinin aparılması, hazırda və ya keçmişdə məsuliyyətə cəlb edilməsi və ya son 5 (beş) il ərzində xarici maliyyə institutuna münasibətdə nəzarət tədbirlərinin görülməsi barədə məlumat və bu məlumatı təsdiq edən sənədlərin surətləri;

8.1.7. korrespondent bankda (respondent bankın xeyrinə müxbir hesab açan) açılmış müxbir hesabdan respondent bankın (xeyrinə müxbir hesab açılan bank) respondent maliyyə institutları tərəfindən istifadə edilməsi və həmin respondent maliyyə institutlarının işgüzar nüfuzuna dair məlumat;

8.1.8. respondent bankın respondent bankları arasında müxbir bankçılıq münasibətlərinin davamlılıq müddətinə dair məlumat;

8.1.9. korrespondent bankda açılmış müxbir hesabdan respondent bankın müştərisi olan fiziki və ya hüquqi şəxsə birbaşa istifadəyə imkan verilməsi;

8.1.10. respondent bankın əsas fəaliyyət istiqaməti, biznes modeli, müştəriləri üçün təklif etdiyi xidmət növləri və hazırki müştəri kateqoriyalarına (hüquqi şəxslər, fiziki şəxslər, xarici vətəndaşlar, siyasi nüfuzlu şəxslər və s.) dair məlumat;

8.1.11. respondent bankın korrespondent bank tərəfindən tələb edilən dövr (ən azı son bir il, bir ildən az fəaliyyət göstərdikdə isə fəaliyyətini əhatə edən dövr) ərzində apardığı əməliyyatların

növləri və sayına dair məlumat;

8.1.12. respondent bankın fəaliyyət göstərdiyi ölkələr (respondent bank holding şirkətinin tərkibində olduqda, holding şirkətinin qeydiyyatda olduğu ölkə), respondent bankın 50% və 50%-dən çox paya malik olduğu törəmə cəmiyyətləri və filiallarının yerləşdiyi ölkələr, o cümlədən onların xidmətlərindən istifadə edən üçüncü tərəflərin yerləşdiyi ölkələr, habelə qeyd olunan ölkələrdə tətbiq olunan tənzimləmə və nəzarət (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə normativ hüquqi çərçivə) haqqında məlumat.

8.2. Respondent bankın müxbir hesabından üçüncü şəxslər tərəfindən birbaşa istifadə edilməsi (payable-through account) nəzərdə tutulduqda, korrespondent bank həmin şəxslərə münasibətdə müştəri uyğunluğu tədbirləri görməli, habelə respondent bank tərəfindən də bu cür tədbirlərin görüldüyünə və korrespondent bankın sorğusu olduqda müvafiq məlumatların ona təqdim ediləcəyinə əmin olmalıdır (korrespondent bankla respondent bank arasında müxbir bank hesabı müqaviləsinə müvafiq şərtin daxil edilməsi və ya belə əminliyi müəyyən edən digər təsdiqləyici sənəd vasitəsilə).

8.3. Müxbir bankçılıq münasibətlərinin qurulması və bu münasibətlərə xitam verilməsi barədə qərar korrespondent bankın səlahiyyətli idarəetmə orqanı tərəfindən qəbul edilir.

8.4. Aşağıdakı hallarda müxbir hesabların açılmasından imtina edilir:

8.4.1. hesab açılması üçün bu Qaydanın 8.1-ci bəndində göstərilmiş sənədlər tam təqdim edilmədikdə və ya əldə edilmiş məlumatlar əsasında işgüzar münasibətlərin qurulması cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, kütləvi qırğın silahlarının yayılması və yayılmasının maliyyələşdirilməsi baxımından riskli hesab edildikdə;

8.4.2. hesab açılması üçün təqdim olunmuş sənədlərdə və ya verilmiş məlumatlarda qeyri-dürüst, təhrif olunmuş və ya ziddiyyətli məlumatlar olduqda;

8.4.3. müxbir bankçılıq münasibətlərinin qurulması ilə bağlı risklərin idarə edilməsi üçün tədbirlərin görülməsi, o cümlədən bu Qaydanın 8.2-ci bəndinin icrası mümkün olmadıqda;

8.4.4. respondent bank hər hansı bir dövlətdə və ya ərazidə fiziki mövcudluğu olmayaraq dövlət qeydiyyatına alınmış və/və ya müvafiq fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün lisenziya almış, lakin dövlət nəzarəti ilə əhatə edilməyən qurum olduqda, yaxud müxbir hesabdən qeyd edilən xüsusiyyətlərə malik digər maliyyə institutu tərəfindən istifadə ediləcəyi müəyyən edildikdə.

8.5. Bank aşağıda müəyyən olunmuş hallarda müştərinin müxbir hesabını bağlayır:

8.5.1. xarici bankın müraciətinə əsasən;

8.5.2. müxbir hesabın açılması üçün təqdim edilən sənədlərdə yanlış məlumatların olması aşkar edildikdə, sənədlər etibarsız hesab olunduqda, o cümlədən həmin sənədlərin etibarsız hesab olunması ilə bağlı müvafiq orqandan məlumat daxil olduqda;

8.5.3. xarici bankın bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün verilmiş lisenziya ləğv edildikdə;

8.5.4. risk əsaslı yanaşma əsasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı adekvat tədbirlərin görülməsi, o cümlədən bu Qaydanın 8.2-ci bəndinin icrası mümkün olmadıqda;

8.5.5. müxbir hesab müqaviləsində nəzərdə tutulan digər hallarda.

8.6. Bu Qaydanın 8.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər və məlumatlar ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən əldə olunur, etibarlı mənbələr (həmin xarici banka nəzarəti həyata keçirən

orqana sorğular göndərməklə və ya rəsmi nəşrlər və mənbəyi məlum olan digər etibarlı mənbələr) vasitəsilə yoxlanılır, onlarla bağlı risk qiymətləndirməsi aparılır, işgüzar münasibətlərin davam etdirilməsi risklərinə dair hesabat hazırlanır və risklərin idarə edilməsi üzrə tədbirlər görülür.

8.7. Bank işgüzar münasibətlər yaradılan xarici və yerli maliyyə institutlarının reyestrini tərtib edir, onu internet sahifəsində yerləşdirir və mütəmadi yeniləyir.**[33]**

“Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası”na

-

Əlavə 1

-

Bank hesablarının açılmasından əvvəl əldə olunan ilkin məlumatlar[34]****

-

1. Müştəri tərəfindən məlumatların təqdim edilmə tarixi:

-

FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ DAİR:

2. Müştərinin adı və soyadı, atasının adı, doğum tarixi və yeri;

3. Cinsiyyəti;

4. Vətəndaşlığı;

5. Fərdi identifikasiya nömrəsi, bu olmadıqda şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, bu da olmadıqda şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin digər fərdi eyniləşdirmə məlumatı;

6. Qeydiyyatda olduğu və faktiki yaşayış ünvanı;

7. Rezident və ya qeyri-rezident olması;

8. Stasionar və ya mobil telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı;

9. İşlədiyi (sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu) yerin adı (olduqda) və ünvanı, tutduğu vəzifə;

10. VÖEN (sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqda);

11. Bu Qaydanın 4.5-ci və 4.6-cı bəndlərində qeyd olunan əlamətlərin müəyyən edilməsi üçün məlumatlar;

12. Bank hesabı üzrə ehtimal edilən əməliyyatların məqsədi.

-

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ DAİR:

13. Hüquqi şəxsin adı, təşkilati hüquqi forması;

14. Hüquqi şəxsin hüquqi ünvanı və əsas fəaliyyətinin faktiki həyata keçirildiyi ünvan;

15. VÖEN;

16. Benefisiar mülkiyyətçilər;

17. Bank hesabı üzrə sərəncam hüququ olacaq (olan) şəxslərin adı, soyadı, ata adı, fərdi identifikasiya nömrəsi, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi və ya digər fərdi eyniləşdirmə məlumatı;

18. Stasionar, mobil telefon və faks nömrəsi, elektron poçt ünvanı;

- ~~19. Rəhbər vəzifə tutan şəxsləri (hüquqi şəxsin cari və ya daimi münasibətləri barədə qərarvermə səlahiyyəti olan şəxslər) barədə məlumatlar;~~
- ~~20. Fəaliyyətinin məqsəd və mahiyyəti, əsas fəaliyyət sahələri;~~
- ~~21. Nizamnamə kapitalının məbləği (manat ekvivalentində);~~
- ~~22. Əməkdaşlarının ümumi sayı, habelə filial, şöbə və nümayəndəliklərinin sayı;~~
- ~~23. Bu Qaydanın 4.7-ci bəndində qeyd olunan əlamətlərin müəyyən edilməsi üçün məlumatlar;~~
- ~~24. Bank hesabı üzrə ehtimal edilən əməliyyatların məqsədi.~~

"Bank hesablarının açılması, aparılması
və bağlanması Qaydası"na

Əlavə 2

Bank hesablarının açılması üçün tələb olunan sənədlər və məlumatlar

1. Dövlət qurumları, bələdiyyələr, hüquqi şəxslər, o cümlədən publik hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən cari hesabın açılması üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

1.1. bələdiyyənin nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş hüquqi aktın mətni;

1.2. hüquqi şəxsin nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;

1.3. müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanının aktı ilə təsdiq olunmuş nizamnamə (əsasnamə) əsasında fəaliyyət göstərən dövlət qurumunun və publik hüquqi şəxsin nizamnaməsini (əsasnaməsini) təsdiq edən hüquqi aktın surəti;

1.4. hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (ən son dəyişiklikləri əks etdirməklə);

1.5. fərdi sahibkarın şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

~~1.6. kommersiya və qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri, habelə fərdi sahibkarlar üçün vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikat;~~[\[35\]](#)

1.7. imza nümunəsi/imza və möhür nümunəsi vərəqəsi.

2. Hüquqi şəxslərin filiallarına və nümayəndəliklərinə cari hesabların açılması üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

2.1. hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışının notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (ən son dəyişiklikləri əks etdirməklə);

2.2. filialın, nümayəndəliyin hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş əsasnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (nümunəvi əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərən qurumlar üçün əsasnaməsinin nümunəvi olduğunu təsdiq edən sənəd tələb olunur);

~~2.3. vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikat;~~

2.4. imza və möhür nümunəsi vərəqəsi.

3. Fiziki şəxsin cari hesabının açılması üçün hazırki Əlavənin 8.2-ci bəndində göstərilən sənədlər əldə olunur.

4. Həmkarlar ittifaqının ilk təşkilatına cari hesabın açılması üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

4.1. Həmkarlar ittifaqı ilk təşkilatının yaradılması haqqında üzv olduğu həmkarlar ittifaqı birliyi tərəfindən təsdiq edilmiş qərar və ya qərardan çıxarış;

4.2. üzv olduğu həmkarlar ittifaqı birliyinin nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;

4.3. imza və möhür nümunəsi vərəqəsi.

~~4.4. vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikat.~~ [\[36\]](#)

5. Ailə kəndli təsərrüfatına cari hesabın açılması üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

5.1. müvafiq ərazi üzrə uçota alındığı bələdiyyə tərəfindən verilmiş vəsiqənin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;

5.2. ailə kəndli təsərrüfatın başçısının şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

~~5.3. vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikat;~~

5.4. imza nümunəsi vərəqəsi.

6. Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqdan istifadə edən torpaq mülkiyyətçilərinə cari hesabın açılması üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

6.1. mülkiyyətçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

~~6.2. vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikat;~~

6.3. imza nümunəsi vərəqəsi.

7. Müvəqqəti cari hesabın açılması üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

7.1. hüquqi şəxslər üçün onların dövlət qeydiyyatına alınanadək nizamnamə, şərikli kapitallarının, habelə əmlak paylarının ödənilməsi məqsədilə hesab açıldıqda, təsisçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

7.2. hüquqi şəxslər üçün onların dövlət qeydiyyatına alınanadək nizamnamə, şərikli kapitallarının, habelə əmlak paylarının ödənilməsi məqsədilə hesab açıldıqda və hesabın açılması üçün təsisçinin (təsisçilərin) müvəkkil etdiyi şəxs müraciət etdikdə, həmin şəxsə təsisçi (təsisçilər) tərəfindən verilmiş və notariat qaydasında təsdiq olunmuş etibarnamə və müvəkkil şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

7.3. imza nümunəsi/imza və möhür nümunəsi vərəqəsi;

7.4. investisiya qiymətli kağızları kütləvi təklif edilərkən onların dəyərini ifadə edən pul vəsaitlərinin saxlanması üçün müvəqqəti cari hesabın açılması zamanı qiymətli kağızların dövlət reyestrindən çıxarışın və emissiya prospektinin təsdiq olunması haqqında yazılı bildirişin surətləri ("[Qiymətli kağızlar bazarı haqqında](#)" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş hallarda).

8. Əmanət (depozit) hesabının açılması üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

8.1. dövlət qurumları, bələdiyyələr, fərdi sahibkarlar, hüquqi şəxslər, o cümlədən publik hüquqi şəxslər, onların filial və nümayəndəlikləri üçün, habelə "[Büdcə sistemi haqqında](#)" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığının yerləşdirilməsi məqsədilə səlahiyyətli dövlət orqanı üçün hazırki Əlavənin 1-ci və 2-ci hissələrində göstərilən sənədlər;

8.2. fiziki şəxslər üçün:

8.2.1. şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (~~hazırkı Əlavənin 2 sayılı Qeydinin 4, 5 və 6-cı hissələrində göstərilən sənədlər təqdim edilir, bankda saxlanılması üçün surəti çıxarılır və sənəd geri qaytarılır~~);^[37]

8.2.2. imza nümunəsi vərəqəsi.

8.3. ailə kəndli təsərrüfatı üçün hazırkı Əlavənin 5-ci hissəsində göstərilən sənədlər;

8.4. mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqdan istifadə edən torpaq mülkiyyətçiləri üçün hazırkı Əlavənin 6-cı hissəsində göstərilən sənədlər.

9. Üçüncü şəxslərin xeyrinə bank əmanəti hesabının açılması üçün aşağıdakı sənədlər və məlumatlar tələb olunur:

9.1. xeyrinə hesab açılan şəxsin eyniləşdirilməsini mümkün edən məlumatlar (hüquqi şəxs üçün-onun adı və dövlət reyestrindən çıxarışın məlumatları, fiziki şəxs üçün-adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (~~hazırkı Əlavənin 2 sayılı Qeydinin 4, 5 və 6-cı hissələrində göstərilən sənədlər təqdim edilir, bankda saxlanılması üçün surəti çıxarılır və sənəd geri qaytarılır~~);

9.2. hesabı açan fiziki şəxs olduqda, şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (~~hazırkı Əlavənin 2 sayılı Qeydinin 4, 5 və 6-cı hissələrində göstərilən sənədlər təqdim edilir, bankda saxlanılması üçün surəti çıxarılır və sənəd geri qaytarılır~~);

9.3. hesabı açan hüquqi şəxs olduqda, nizamnaməsinin və hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışının notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (ən son dəyişiklikləri əks etdirməklə);

9.4. xeyrinə depozit hesabı açılan şəxs hesab üzrə əmanətçi hüquqlarından istifadə etmək niyyətini banka bildirdikdə, əmanət (depozit) hesabı açılması üçün bu Qayda ilə müəyyən edilmiş sənədlər həmin şəxsə münasibətdə tələb olunur;

9.5. hesabı açan şəxs açdığı hesabdən Azərbaycan Respublikasının [Mülki Məcəlləsinə](#) müvafiq surətdə özü istifadə etdikdə, həmin fiziki şəxs barəsində əmanət (depozit) hesabının açılması üçün bu Qayda ilə müəyyən edilmiş sənədlər, hüquqi şəxs barəsində isə imza və möhür nümunəsi vərəqəsi ~~və hazırkı Əlavənin 1.6-cı bəndində göstərilən sənədlər~~ tələb olunur.^[38]

10. Cari subhesabın açılması üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

10.1. hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışının notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (ən son dəyişiklikləri əks etdirməklə);

~~10.2. vergi orqanı tərəfindən hüquqi şəxsə verilmiş şəhadətnamə-dublikat. Yerli qurum vergi ödəyicisi olduqda özünün şəhadətnamə-dublikatı;~~

10.3. imza və möhür nümunəsi vərəqəsi.

11. Bankların və digər kredit təşkilatlarının bank hesablarının açılması zamanı hazırkı Əlavənin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan sənədlərə əlavə olaraq banklar tərəfindən hesab üzrə sərəncam hüququna malik olan inzibatçının (inzibatçıların) təyinatı ilə bağlı Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş yazılı məlumat təqdim olunur.

12. Hüquqi şəxs və fərdi sahibkar olan müştərinin müxtəlif növ və valyutada bank hesabları eyni bankda açıldıqda ~~yeni hesab üzrə vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikat tələb~~

olunur. Bankda açılan yeni hesab üzrə sərəncam vermək hüququ digər şəxslərə həvalə edildikdə, yeni hesab üzrə imza və möhür nümunəsi də təqdim olunur.^[39]

13. Büdcə təşkilatlarına xüsusi cari hesabın açılması üçün hazırki Əlavənin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan müvafiq sənədlər və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin icazə məktubu tələb olunur.

14. Xüsusi notariusun cari hesabı və zəmanət kassası hesabının açılması üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

14.1. xüsusi notariusun qeydiyyat vəsiqəsinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

14.2. imza və möhür nümunəsi vərəqəsi.

15. Sığorta bank hesabının açılması üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

15.1. Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;

15.2. imza və möhür nümunəsi vərəqəsi.

16. Dövlət və xüsusi notariusun depozit hesabının açılması üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

16.1. notariat fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq qurumunun notariusun bankda depozit hesabının açılmasına razılıq məktubu;

16.2. xüsusi notariusun qeydiyyat vəsiqəsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;

16.3. imza və möhür nümunəsi vərəqəsi.

17. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almaq istəyən şəxsin xüsusi hesabının açılması üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

17.1. hesab açan şəxs rezident hüquqi şəxs, qeyri-rezident hüquqi şəxsin filialı və ya fərdi sahibkar olduqda, müvafiq olaraq həmin şəxs üçün bu Qaydada əmanət hesabının açılması üçün tələb olunan sənədlər.

18. Rezident olan şəxslərə xarici valyutada bank hesablarının açılması üçün hazırki Əlavənin müvafiq hissələrində göstərilən sənədlər tələb olunur.

19. Qeyri-rezidentlərə milli və xarici valyutada bank hesablarının açılması üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

19.1. hesab xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri üçün açıldıqda, xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin Azərbaycan Respublikasında dövlət reyestrindən çıxarışının notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (ən son dəyişiklikləri əks etdirməklə);

19.2. hesab xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri üçün açıldıqda, xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş əsasnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;

19.3. fiziki şəxsin (fərdi sahibkarın) şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

19.4. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda, hüquqi şəxs olan qeyri-rezidentin təsis və qeydiyyat sənədlərinin qanunvericiliyə

müvafiq qaydada leqallaşdırılmış və Azərbaycan dilinə tərcüməsi notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri (hesab xarici hüquqi şəxs üçün açıldıqda);

~~19.5. vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikat (sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədi ilə açılan hesablar üçün);~~

19.6. imza nümunəsi/imza və möhür nümunəsi vərəqəsi;

19.7. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə nəzərdə tutulduğu halda, hesabın açılması üçün xarici ölkənin müvafiq dövlət qurumlarının (maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının və ya digər dövlət qurumunun) xüsusi icazəsi (hazırki Əlavənin 19.4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada);

19.8. Beynəlxalq təşkilatlara, diplomatik və digər rəsmi nümayəndəliklərə bank hesablarının açılması üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

19.8.1. beynəlxalq təşkilatın, diplomatik və digər rəsmi nümayəndəliyin statusunu təsdiqləyən sənəd (Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş və notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti);

19.8.2. imza və möhür nümunəsi vərəqəsi.

20. Ləğv edilən bankın cari hesabının açılması üçün Mərkəzi Banka müvafiq olaraq aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:

20.1. ərizə (ləğvetmə komissiyası, ləğvedici adından verilən ərizə cari hesaba sərəncam vermək səlahiyyətinə malik olan şəxslər tərəfindən imzalanır);

20.2. bank könüllü ləğv edildikdə, bankın ləğvi və ləğvetmə komissiyasının yaradılması haqqında səhmdarların ümumi yığıncağının qərarı (qərarla hesab üzrə sərəncam hüququ olan şəxslər göstərməlidir);

20.3. bankın məcburi ləğvi və ya müflis elan edilməsi, habelə ləğvedicinin təyin edilməsi barədə məhkəmənin qərarı;

20.4. imza və möhür nümunəsi vərəqəsi.

Qeyd 1:

1. Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarış kommersiya hüquqi şəxslərinə, publik hüquqi şəxslərə, xarici kommersiya hüquqi şəxslərinin filial və nümayəndəliklərinə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti, qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, dini qurumlara Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən verilir.

2. 1992-ci il 1 oktyabr tarixinədək müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında, 1996-cı il 1 iyun tarixinədək isə aşağıda göstərilən orqanlarda dövlət qeydiyyatına alınmış şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında sənədləri hazırki Əlavənin 1.4-cü bəndində qeyd olunan qeydiyyat sənədi ilə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir:

2.1. sığorta təşkilatları - Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Sığorta Nəzarətində;

2.2. banklar - Azərbaycan Respublikasının Milli Bankında;

2.3. tədris müəssisələri - Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetində və Təhsil Nazirliyində;

2.4. icarə müəssisələri, mənzil-tikinti kooperativləri və kəndli (fermer) təsərrüfatları - yerli icra hakimiyyəti orqanlarında;

2.5. kütləvi informasiya vasitələri - Azərbaycan Respublikasının Mətbuat və İnformasiya Nazirliyində;

2.6. birgə və tam xarici investisiyalı müəssisələr - Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyində;

2.7. xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri - Azərbaycan Respublikasının Xarici İqtisadi Əlaqələr Nazirliyində.

Qeyd 2:

*Bu Qaydanın məqsədləri üçün MUT Qaydalarında nəzərdə tutulan şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər təqdim edilir. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd dövlət informasiya sistemindən əldə edilmədikdə onun surəti çıxarılır və bankda saxlanılır.***[40]**

Qeyd 3:

1. Müvəqqəti cari hesab üzrə yalnız təsərrüfat subyektinin nizamnamə kapitalının (şərikli kapitalın, payların) formalaşdırılması və bank xidmətləri haqqının ödənilməsi ilə bağlı əməliyyatlar aparıla bilər (bu Qeydin 4-cü hissəsində nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla).

2. Dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra hüquqi şəxs statusu almış təsərrüfat subyektinə müvəqqəti cari hesabı olan bankda və ya onun seçdiyi digər bankda bu Qaydada müəyyən olunmuş qaydada cari hesab açılır və hesabda olan vəsait onun müvəkkil şəxsinin tapşırığına əsasən həmin cari hesaba köçürülür.

3. Təsərrüfat subyekti dövlət qeydiyyatına alınmadıqda, müvəqqəti cari hesaba mədaxil edilmiş vəsait müvəkkil şəxsin sərəncamına əsasən geri qaytarılır və ya təsisçilərin bank hesablarına köçürülür.

4. Mərkəzi Bank investisiya qiymətli kağızlarının emissiyasının və ya kütləvi təklifinin yekunları haqqında hesabatı təsdiq etdikdən sonra kütləvi təklif edilən investisiya qiymətli kağızlarının dəyərini ifadə edən pul vəsaitlərinin saxlanması üçün açılmış müvəqqəti cari hesab bağlanılır və hesabda olan pul vəsaitləri emitentin hesabına köçürülür (kütləvi təklif edilən investisiya qiymətli kağızları üçün).

~~"Bank hesablarının açılması, aparılması
və bağlanması Qaydası"na~~

~~Əlavə 3~~

Əlavə-eynileşdirmə məlumatları

~~1. Müşəri tərəfindən əlavə məlumatların təqdim edilmə tarixi;~~

FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ DAİR (ümumi):

~~2. İstifadə etmiş olduğu digər adlar (əvvəlki adı, soyadı, ata adı və müvafiq olaraq dəyişilmə tarixləri barədə məlumat (olduqda));~~

3. Üçüncü şəxs adından, üçüncü şəxsin xeyrinə və ya üçüncü şəxsin vəsaitləri (əmlakı) ilə əməliyyatlar aparılacaqsa və ya aparılırsa, həmin şəxs(lər) hüquqi şəxs olduqda adı, qeydiyyat ölkəsi, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, atasının adı, təvəllüdü, habelə həmin şəxslərə aid vəsaitlərin məbləği (manat ekvivalentində);

4. Son 12 ay ərzində orta aylıq gəlirin məbləği və mənbəyi (əmək haqqı, pensiya, sosial müavinət/yardım, sahibkarlıq fəaliyyəti, depozit və ya onun faizləri, dividend ödənişləri, icarə haqqı, rentə haqqı, royalti, miras payı və ya digər (digər olduqda dəqiqləşdirilməlidir);

5. Hesaba mədaxil olunan vəsaitlərin mənbəyi və hesabdən vəsaitlərin məxaric olunduğu son təyinat yeri.

SIYASİ XADİMLƏRƏ VƏ ƏLAQƏSİ OLAN DİGƏR ŞƏXSLƏRƏ DAİR (əlavə olaraq):

6. Müştəri (və ya onun nümayəndəsi) siyasi xadim olduqda:

6.1. Tutduğu və / və ya tutmuş olduğu siyasi vəzifələrinin, iş yerlərinin adı və çalışma tarixləri;

6.2. Ailə üzvlərinin və yaxın qohumlarının (ər/arvad, ata/ana, oğlu/qızı, baba/nənə, nəvə, qardaş/bacı, övladlığa götürülən, övladlığa götürən) adı, soyadı, atasının adı, təvəllüdü;

6.3. Malik olduğu aktivlər (yaşayış və qeyri-yaşayış daşınmaz əmlak, nəqliyyat vasitələri, qiymətli kağızlar, şirkətlər və s.) və onların mənbəyi.

7. Müştəri (və ya onun nümayəndəsi) siyasi xadimin ailə üzvü, qohumu, tərəfdaşı və ya digər əlaqəli şəxsi olduqda:

7.1. Əlaqəsi olan siyasi xadimin adı, soyadı, atasının adı, təvəllüdü, iş yeri, vəzifəsi;

7.2. Əlaqəsinin mahiyyəti (qohumluq dərəcəsi, tərəfdaşlığın mahiyyəti və / və ya digər əlaqənin mahiyyəti);

7.3. Malik olduğu aktivlər (yaşayış və qeyri-yaşayış daşınmaz əmlak, nəqliyyat vasitələri, qiymətli kağızlar, şirkətlər və s.) və onların mənbəyi.

FƏRDİ SAHİBKARLARA DAİR (ƏLAVƏ OLARAQ):

8. Malik olduğu aktivlərin həcmi (manat ekvivalentində);

9. Son 12 aylıq dövrdə mənfəətinin orta aylıq həcmi (manat ekvivalentində);

10. Son 12 aylıq dövrdə orta aylıq dövriyyəsi (manat ekvivalentində);

11. Son 12 aylıq dövrdə xaricə edilən köçürmələrin orta aylıq məbləği (manat ekvivalentində);

12. Son 12 aylıq dövrdə xaricdən edilən köçürmələrin orta aylıq məbləği (manat ekvivalentində);

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ DAİR:

~~13. Əvvəlki ad(lar)ı, adların dəyişilmə tarixləri, əvvəlki idarəetmə orqan(lar)ının rəhbər(lər)inin, 10%-dən yuxarı həcmdə paya malik olan təsisçil(ər)in, səhmdar(lar)ın adları, soyadı, atasının adı, təvəllüdü, onların dəyişilmə tarixi barədə məlumat;~~

~~14. Üçüncü şəxs adından, üçüncü şəxsin xeyrinə və ya üçüncü şəxsin vəsaitləri (əmlakı) ilə əməliyyatlar aparılacaqsə həmin şəxs(lər)in hüquqi şəxs olduqda adı, qeydiyyat ölkəsi, fiziki şəxs olduqda adı, soyadı, atasının adı, təvəllüdü, habelə həmin şəxslərə aid vəsaitlərin məbləği (manat ekvivalentində);~~

~~15. Malik olduğu aktivlərin həcmi (manat ekvivalentində);~~

~~16. Hesaba mədaxil olunan vəsaitlərin mənbəyi və hesabdən vəsaitlərin məxaric olunduğu son təyinat yeri;~~

~~17. Son 12 aylıq dövrdə mənfəətinin orta aylıq həcmi (manat ekvivalentində);~~

~~18. Son 12 aylıq dövrdə orta aylıq dövriyyəsi (manat ekvivalentində);~~

~~19. Son 12 aylıq dövrdə xaricə edilən köçürmələrin orta aylıq məbləği (manat ekvivalentində);~~

~~20. Son 12 aylıq dövrdə xaricdən edilən köçürmələrin orta aylıq məbləği (manat ekvivalentində);~~

~~21. Rəhbərlərindən, kapitalında 10% -dən yuxarı həcmdə paya malik olan təsisçilərindən, səhmdarlarından, hesabına imza hüququna malik olan şəxslərdən və ya digər nümayəndələrindən birinin siyasi xadim olması;~~

~~21.1. Şəxsin adı, soyadı, atasının adı, təvəllüdü, həmin vəzifənin, iş yerinin adı və vəzifənin tutması tarixləri;~~

~~21.2. Şəxsin hazırda və ya əvvəllər belə vəzifələri tutan şəxslərin qohumu olduqda, həmin vəzifələri tutan şəxslərin adı, soyadı, atasının adı, təvəllüdü, iş yeri, vəzifəsi və qohumluq dərəcəsi (ər/arvad, ata/ana, oğlu/qızı, baba/nənə, nəvə, qardaş/bacı, övladlığa götürülən, övladlığa götürən);~~

~~22. Bu Qaydanın 4.8-ci bəndi nəzərə alınaraq, 10%-dən yuxarı həcmdə paya malik olan hüquqi şəxs olan iştirakçılarının rəhbərləri və iştirakçıları barədə eyniləşdirmə məlumatları.~~

~~-~~

~~-~~

~~"Bank hesablarının açılması, aparılması
və bağlanması Qaydası"na~~

~~_____ Əlavə 4~~

~~-~~

~~-~~

Xarici bankların yerli banklarda müxbir hesablarının açılması üçün tələb olunan sənədlər

~~-~~

~~Xarici bankların yerli banklarda milli və xarici valyutada müxbir hesablarının açılması üçün aşağıdakılar təqdim olunur:~~

~~-~~

~~1. bankın nizamnaməsinin və ya hüquqi statusunu əks etdirən digər sənədin, habelə qeydiyyatdan keçdiyi ölkədə müvafiq dövlət qurumu tərəfindən bank fəaliyyətinə icazə verən sənədin surətləri;~~

~~2. bankın yerləşdiyi ölkədə qeydiyyatdan keçdiyini təsdiq edən sənədin, nizamnamənin (əsasnamənin), ən azı son maliyyə ili üçün auditor yoxlamasından keçmiş illik maliyyə~~

~~hesabatlarının və auditor rəyinin surəti;~~

~~3. bankın benefisiar mülkiyyətçiləri və bankın rəhbər(lər)liyi haqqında məlumat, onların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərin surətləri, habelə hesab üzrə sərəncam vermək hüququ olan şəxsin (şəxslərin) imza nümunələrinin və bankın möhürünün əksi;~~

~~4. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə nəzərdə tutulduğu halda, xarici bankın yerləşdiyi ölkənin qanunvericiliyi ilə tələb olunduğu halda həmin ölkənin səlahiyyətli orqanı tərəfindən (maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı və ya digər səlahiyyətli qurum) müxbir hesabın açılmasına verilmiş icazə;~~

~~5. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin ləqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə bankın daxili nəzarət sistemi və bu sahəyə məsul şəxsi barədə, bankın əsas fəaliyyət istiqamətləri və sağlam nüfuzu barədə, habelə hər hansı səlahiyyətli qurum tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin ləqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı banka qarşı istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi və/və ya nəzarət tədbirlərinin görülməsi barədə məlumat və bu məlumatı təsdiq edən sənədlər.~~

"Bank hesablarının açılması, aparılması
və bağlanması Qaydası"na

Əlavə 5

Üz tərəfi

_____ №li hesab

İmza və möhür nümunəsi vərəqəsi

	Kodlar	Bankın qeydləri	
Hesabın sahibi _____ <i>(tam adı)</i>		İmza nümunələrini qəbul etməyə icazə verən	
VÖEN		Müvəkkil şəxs	<i>(imza)</i>
Ünvan			
Telefon			
		" ____ " _____ 20__ il Digər qeydlər	
Bankın adı			
BIC [41]			
Bankın ünvanı			

Xahiş edirik, göstərilən imza nümunələrini hesab üzrə əməliyyatlar apararkən zəruri hesab edəsiniz.		
---	--	--

Arxa tərəfi

_____ №li hesab

Hesab sahibinin adı				
	Vəzifəsi	Adı, atasının adı, soyadı	İmza nümunələri	Birinci və ya ikinci imzadan müvəqqəti istifadə edən vəzifəli şəxsin səlahiyyət müddəti
Birinci imza				
İkinci imza				
Möhür əksinin nümunəsi				

Hesab üzrə sərəncam hüququ, bu vərəqdə sərəncam hüququ olan şəxslər tərəfindən ayrı-ayrılıqda həyata keçirə bilər ki, bunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.	İmza	Hesab üzrə sərəncam hüququ, bu vərəqdə sərəncam hüququ olan şəxslər tərəfindən yalnız birlikdə həyata keçirilə bilər ki, bunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.	İmza
*Qeyd: Əgər hesab üzrə sərəncam yuxarıda xanalarda göstəriləndən fərqlidirsə, aşağıdakı "Digər qeydlər" hissəsində ətraflı qeyd edilir.			
<u>Digər qeydlər:</u>			

Notariat hərəkətlərini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs / Bankın səlahiyyətli şəxsinin təsdiq qeydləri

" ____ " _____ 20__ - __ il

Mən,

.....

(Notariat hərəkətlərini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs / Bankın səlahiyyətli şəxsinin vəzifəsi, adı və soyadı)

İmza edən(lər).....

(adı, atasının adı, soyadı)

mənim iştirakımla etdiyi (etdikləri) imzasının (imzalarının) həqiqiliyini təsdiq edirəm. İmza edən(lər)in şəxsiyyət(ləri)i müəyyən edilib və imza hüququna səlahiyyət(lər)i yoxlanılıb.

Reyestrədə.....№ ilə qeyd edilib.....manat dövlət rüsumu (haqq) alınıb.....

M.Y.

Notariat hərəkətlərini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs /

Bankın səlahiyyətli şəxsi.....

(imza)

" ____ " _____ 20__ - __ il

Üz tərəfi

_____ №li hesab

Fiziki şəxs (fərdi sahibkarın) imza nümunəsi vərəqəsi

	Kodlar	Bankın qeydləri	
Hesabın sahibi _____		İmza nümunələrini qəbul etməyə icazə verən	
		Müvəkkil şəxs	(imza)

(adı, atasının adı, soyadı)		
		“ ____ ” _____ 20__ il
Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd _____ № _____ Verilmə tarixi _____		Digər qeydlər
Ünvan		
Telefon		
VÖEN (fərdi sahibkar olduqda)		
Bankın adı		
BIC[42]		
Bankın ünvanı		
Xahiş edirik, göstərilən imza nümunələrini hesab üzrə əməliyyatlar apararkən zəruri hesab edəsiniz.		

Arxa tərəfi

_____ №li hesab

	Hesab üzrə əməliyyat aparan şəxsin adı, atasının adı, soyadı	İmza nümunələri	Qeyd
1.			
2.			

Hesab üzrə sərəncam hüququ, bu vərəqədə sərəncam hüququ olan şəxslər tərəfindən ayrılıqda həyata keçirə bilər ki, bunu öz	İmza	Hesab üzrə sərəncam hüququ, bu vərəqədə sərəncam hüququ olan şəxslər tərəfindən yalnız birlikdə həyata	İmza

imzalarımızla təsdiq edirik.		keçirilə bilər ki, bunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.	
*Qeyd: Əgər hesab üzrə sərəncam yuxarıda xanalarda göstəriləndən fərqlidirsə, aşağıdakı "Digər qeydlər" hissəsində ətraflı qeyd edilir.			
<u>Digər qeydlər:</u>			

Notariat hərəkətlərini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin / Bankın səlahiyyətli şəxsinin təsdiq qeydləri

"__" _____ 20__ - __ il

Mən,

.....

(Notariat hərəkətlərini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxsin / Bankın səlahiyyətli şəxsinin vəzifəsi, adı və soyadı)

İmza

edən(lər).....

(adı, atasının adı, soyadı)

mənim iştirakımla etdiyi (etdikləri) imzasının (imzalarının) həqiqiliyini təsdiq edirəm. İmza edən(lər)in şəxsiyyət(lər)i müəyyən edilib və nümayəndənin (nümayəndələrinin) səlahiyyət(lər)i yoxlanılıb.

Reyestrədə.....№ ilə qeyd edilib.....manat dövlət rüsumu (haqq) alınıb.....

M.Y.

Notariat hərəkətlərini aparmağa müvəkkil edilmiş şəxs /

Bankın səlahiyyətli şəxsi.....

(imza)

"__" _____ 20__ - __ il

"Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"na

Əlavə 6

Video eyniləşdirməyə dair tələblər

1. Ümumi müddəalar

Bu Tələblər məsafədən bank hesablarının açılması zamanı rezident hüquqi şəxsin qanuni təmsilçisinin, rezident fərdi sahibkarın, rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin (bundan sonra – fiziki şəxs) *bu Qaydanın 5.5-ci və 5.6-cı bəndlərində göstərilən qaydada video zəng və ya video çəkiliş vasitəsilə eyniləşdirilməsinə* (bundan sonra birlikdə – video eyniləşdirmə) dair tələbləri müəyyən edir.**[43]**

Bu Tələblərin tətbiqi üzrə biznes proseslərin və nəzarət mexanizmlərinin formalaşdırılması zamanı cinayət yolu ilə əldə edilmiş ~~pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın~~ leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi risklərinin və digər risklərin təhlili, effektiv tənzimlənməsi və davamlı monitoringi təmin edilməlidir.**[44]**

2. Video eyniləşdirmənin başlanmasından əvvəl görülməli tədbirlər

2.1. Video eyniləşdirmə zamanı mümkün əməliyyat və digər risklər nəzərə alınaraq lazımi səviyyədə təhlükəsizlik tədbirləri görülür.

2.2. Video eyniləşdirmə prosesində fiziki şəxsin canlılığını aşkarlayan üsullar istifadə edilir. Bank saxta üz texnologiyası ilə əlaqəli risklərin qarşısını almaq üçün əlavə tədbirlər görür.

2.3. *Prosesin riskli olduğu aşkar edilərsə, video eyniləşdirmə* bank əməkdaşı tərəfindən təkbəşinə başlanması, təsdiq edilməsi və tamamlanmasına imkan verməyəcək formada tətbiq edilir.**[45]**

2.4. Bank tərəfindən video zəngə başlanmadan əvvəl prosesin aktivliyinə dair test edilir. Test nəticələri uğursuz olduqda müvafiq yenilənmələr edilir. Prosesin aktivliyi və yetərliliyi təmin edilmədiyi halda proses başlanmır.

2.5. Bank tərəfindən video eyniləşdirmə prosesinin təhlükəsizliyi ildə ən azı iki dəfə yoxlanılır. Təhlükəsizlik pozuntularının aşkarlanması və ya baş verməsi, aidiyyəti hüquqi aktlarda dəyişikliklərin edilməsi, bankın mümkün dələduzluq və ya digər hüquq pozuntusu hallarından xəbərdar olması və video eyniləşdirmə ilə bağlı çatışmazlıqların ortaya çıxması hallarında da texnoloji inkişaf və prosesin tətbiqində qazanılan təcrübə nəzərə alınmaqla video eyniləşdirmə prosesinə yenidən baxılır və müvafiq yenilənmələr həyata keçirilir.

2.6. Video eyniləşdirmənin başlanmasından əvvəl yalnız şəxsiyyətin müəyyən edilməsi üçün etibarlı olan və mərkəzləşdirilmiş şəkildə yaradılan birdəfəlik qısa mesaj (SMS OTP) göndərilir. Göndərilən SMS OTP fiziki şəxs tərəfindən video eyniləşdirmənin aparıldığı interfeys vasitəsilə onlayn olaraq qeyd edilir. Həmin SMS OTP sistemdə uğurla təsdiqlənsə, şəxsin mobil telefon nömrəsi təsdiq edilmiş hesab edilir. *Müştəri tərəfindən interfeysə giriş gücləndirilmiş elektron imza istifadə edilməklə həyata keçirildikdə, video eyniləşdirmənin başlanmasından əvvəl SMS OTP göndərilməyə bilər.*[\[46\]](#)

2.7. Video eyniləşdirmədən əvvəl fiziki şəxsin video eyniləşdirmənin keçirilməsi ilə bağlı qaydalarla və müəyyən edilmiş şərtlərlə tanış edilməsi təmin edilir, habelə "[Fərdi məlumatlar haqqında](#)" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq fiziki şəxsin özü barəsində fərdi məlumatlarının toplanılmasına və işlənilməsinə razılığı alınır.

3. Bank əməkdaşı və iş mühiti

3.1. Video zəng zamanı tətbiq edilən metod üzbəüz eyniləşdirmə metoduna (şəxsin fiziki olaraq bankın inzibati binasına yaxınlaşması zamanı tətbiq edilən metoda) bənzər və risklərin minimallaşdırılması əsasında hazırlanır.

3.2. Video zəng bu mövzuda təlimdən keçmiş bank əməkdaşı tərəfindən aparılır.

3.3. Video zəng zamanı bank əməkdaşının şəxsiyyətin eyniləşdirilməsi üçün istifadə edilə bilən sənədlərin xüsusiyyətlərini və bu sənədlər üçün tətbiq edilən etibarlı yoxlama metodlarını öyrənməsi, habelə dələduzluq və ya digər hüquq pozuntusu halları, bu Qaydanın və aidiyyəti digər hüquqi aktların tələbləri barədə məlumatlı olması təmin edilir.

3.4. Bank əməkdaşının ildə ən azı bir dəfə və ya bu Tələblərin 2.5-ci bəndinə uyğun olaraq hər bir yenilənmədən sonra video zəng prosesi, o cümlədən fərdi məlumatlar qanunvericiliyi barədə təlim keçməsi təmin edilir.

4. Video zəngə dair tələblər

4.1. Video zəngə başlamazdan əvvəl müvafiq mobil tətbiqdə və ya internet resursunda fiziki şəxsin elektron qaydada doldurulan müraciəti qəbul edilir və bu Qaydanın 4.1-ci, 4.2-ci və 4.4-cü bəndlərinə uyğun olaraq tələb olunan məlumat və sənədlər əsasında həmin fiziki şəxsin (hüquqi şəxsin) barəsində risk qiymətləndirməsi həyata keçirilir. Risk qiymətləndirməsi nəticəsində video zəngə başlamadan prosesə xitam verilməsi halları bankın daxili qaydaları ilə müəyyən edilir.[\[47\]](#)

4.2. Əvvəlcədən proqnozlaşdırıla bilən vəziyyətlərdən yaranan sui-istifadə (məsələn, fiziki şəxsin əvvəlcədən müəyyən edilmiş bank əməkdaşı tərəfindən məsafədən eyniləşdirilməsinin əvvəlcədən məlum olması) ehtimalını azaltmaq üçün lazımi mexanizmlər qurulur.

4.3. Fiziki şəxslə video zəngdən əvvəl "öz müştərini tanı" prinsipi nəzərə alınmaqla bank əməkdaşının soruşacağı sualların minimum dairəsi müəyyənləşdirilir və soruşulan sualların sırası və (və ya) tipi dəyişkən olur.

4.4. Video zəng zamanı bank əməkdaşı ilk öncə özünü təqdim edir və hansı bankı təmsil etdiyini fiziki şəxsə bildirir.

4.5. Video zəngin əvvəlində fiziki şəxs bütün video eyniləşdirmə prosesinə, o cümlədən onun fotoşəkillərinin və ya ekran görüntülərinin və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədinin görüntüsünün götürülməsi barədə aşkar razılığını ifadə etməlidir.

4.6. Video zəng real vaxtda və fasiləsiz olaraq həyata keçirilir. Bank əməkdaşı ilə fiziki şəxs arasındakı audiovizual rabitənin bütövlüyü və məxfiliyinin adekvat səviyyədə olması təmin edilir. Bu məqsədlə video zəng prosesinin və məlumatların ötürülməsi kanallarının tam şifrələnməsi (end-to-end encryption) təmin edilir.

4.7. Video zəng zamanı aşağıdakılar tələb olunur:

4.7.1. görüntü və səs keyfiyyətinin bu Qaydada göstərilən tələblərə uyğunluğun müəyyən edilməsinə imkan yaradan şəkildə (ən azı sinxronizasiya olmuş şəkildə) bütün proses zamanı lazımi səviyyədə olması təmin edilir;

4.7.2. video zəng rəngli formada aparılır;

4.7.3. kadrlarda fiziki şəxsin üz siması və çiyinləri aydın görünməlidir. Fiziki şəxsin üz siması açıq olmalı və üzərinə kölgə düşməməlidir. Çəkiliş digər obyektlərin kölgəsi altında aparılmamalıdır;

4.7.4. fiziki şəxsdən başqa üçüncü şəxslərin video zəngdə iştirakı yolverilməzdir;

4.7.5. bank əməkdaşı fiziki şəxsin üz simasını və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin fiziki şəxsin eyniləşdirilməsi üçün zəruri olan məlumatların əks olunduğu tərəfinin kadra düşməsi, habelə şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddə mövcud məlumatların aydın görünməsi üçün fiziki şəxsi təlimatlandırır;

4.7.6. bank əməkdaşı fiziki şəxsin üz simasını örtən hər hansı bir vasitədən, həmçinin eynəkdən istifadə edilməməsi, habelə video zəngin bu tələblərə uyğun olaraq aparılması ilə əlaqədar fiziki şəxsi təlimatlandırır.

5. Fiziki şəxsin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası

5.1. Video zəng zamanı ağ işıq altında vizual olaraq ayırd edilə bilən təhlükəsizlik elementlərinə, fotosəkil və imzaya malik olan şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim edilir. Təqdim edilən sənədin həqiqiliyinin və həmin sənəd üzrə fotosəkil və digər məlumatların yoxlanılması üçün dövlət informasiya sistemində sorğu göndərilir və eyniliyi yoxlanılır.

5.2. Fiziki şəxs video zəng vasitəsilə eyniləşdirildikdə, bank əməkdaşı tərəfindən fiziki şəxsin üz siması ilə birgə onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədini təqdim etmə anının minimum iki fotosəkili çəkilir və saxlanılır.

5.3. Video eyniləşdirmə zamanı şəxsin üz siması ilə şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddəki fotosəkilin uyğunluğunun müqayisəsi aparılır.

5.4. Bank əməkdaşı təqdim edilən şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddəki məlumatların fiziki şəxsə uyğun olduğundan əmin olur.

5.5. Video zəng zamanı fiziki şəxslə aparılan dialoq və müşahidələr nəticəsində bank əməkdaşı şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddəki məlumatların, fiziki şəxsin proses zamanı verdiyi məlumatların və ifadə edilən niyyətin inandırıcı olduğu qənaətinə gəlir. Bu çərçivədə sosial mühəndislik, başqa bir tərəfin təzyiqi altında olan hərəkətlər və buna bənzər fırıldaqçılıq üsulları ilə əlaqəli risklər nəzərə alınır.

5.6. Video zəngin sonunda fiziki şəxsin ona göstəriləcək bank xidmətləri barədə məlumatlı olduğunu və bank müştərisi olmağa razı olduğunu şifahi təsdiq etməsi ilə proses başa çatır.

6. Video çəkilişə dair tələblər

~~6.1. Video çekiliş bankda hesabı mövcud olan müştərilər tərəfindən məsafədən bank hesabının açılması məqsədilə aparılır. [48]~~

6.2. Video çekiliş zamanı bank müştərinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədinin hər iki tərəfinin (ön və arxa) şəkillərini və müştərinin video çekilişini əldə edir.

6.3. Video çekiliş müddəti ən azı 10 (on) saniyə olmalıdır.

6.4. Təqdim olunan şəkillərin və video çekilişin müraciət edən şəxsə mənsub olduğunu avtomatik rejimdə təsdiq etmək mümkün olmadıqda, bank video zəngin edilməsi ilə bağlı müştəriyə əlavə sorğu göndərə bilər.

6.5. Təqdim edilən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin həqiqiliyinin və həmin sənəd üzrə məlumatların yoxlanılması üçün dövlət informasiya sisteminə sorğu göndərilir və eyniliyi yoxlanılır.

6.6. Müştərinin həqiqiliyi ona aid video çekilişdə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənəddə əks olunan simalar (üz cizgiləri) bir-birinə uyğun olduğu təqdirdə təsdiq olunur.

6.7. Bu Tələblərin 4.7.1-4.7.4-cü yarımbəndlərinin tələbləri müvafiq olaraq video çekilişə də şamil olunur.

7. Yekun müddəalar

7.1. Video eyniləşdirmə prosesinin nəticəsi (uğurlu və ya uğursuz) barədə fiziki şəxsə onun təqdim etdiyi müvafiq əlaqə vasitələri ilə (SMS məlumatlandırma, elektron poçt ünvanı və s.) növbəti 3 (üç) iş günündən gec olmayaraq müvafiq bildiriş göndərilir. Prosesin nəticəsi uğursuz olduqda, bildirişdə həmçinin bunun səbəbləri göstərilir.

7.2. Aşağıdakı hallarda video eyniləşdirmə prosesi uğursuz hesab olunur:

7.2.1. fiziki şəxs video eyniləşdirmənin keçirilməsi ilə bağlı qaydalarla və müəyyən edilmiş şərtlərlə tanış olduqdan sonra video eyniləşdirmənin aparılmasına razılıq vermədiyi təqdirdə;

7.2.2. fiziki şəxs tələb olunan sənədləri təqdim etmədikdə və ya təqdim etdiyi məlumatlar əsasında onun eyniləşdirilməsi mümkün olmadıqda;

7.2.3. zəif işıq şəraiti, aşağı keyfiyyətli görüntü və buna bənzər vəziyyətlər səbəbindən bu Tələblərə uyğun olaraq vizual yoxlamanın və (və ya) fiziki şəxslə şifahi ünsiyyətin aparılması mümkün olmadıqda, video və audio bağlantının keyfiyyəti bu Tələblərə və bank tərəfindən daxili qaydalarla müəyyən edilmiş tələblərə cavab vermədikdə;

7.2.4. video zəng zamanı təsvirlə bağlı bank əməkdaşının tələbləri icra edilmədikdə;

7.2.5. video zəngin edilməsi zamanı bu Tələblərdə müəyyən edilən şərtlərin bank əməkdaşı tərəfindən icrası mümkün olmadıqda;

7.2.6. video eyniləşdirmə zamanı üçüncü şəxsin köməyindən istifadə edildikdə;

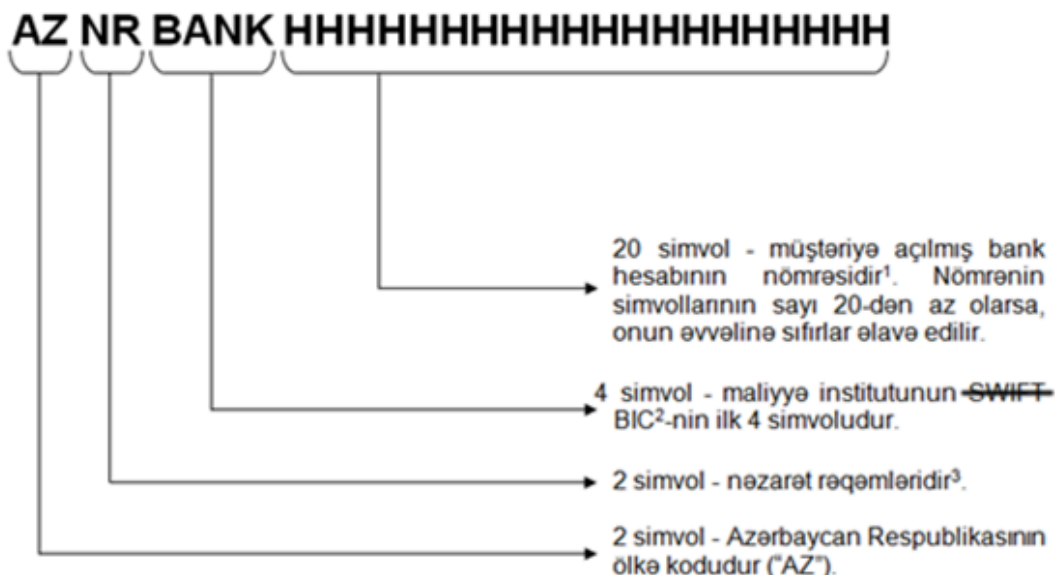
7.2.7. fiziki şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti, təqdim etdiyi sənədin etibarlılığı, fırıldaqçılıq niyyəti, dələduzluq yaxud digər hüquq pozuntusu halları barədə bank əməkdaşında şübhə olduqda;

7.2.8. cinayət yolu ilə əldə edilmiş ~~pul vəsaitlərinin və ya digər~~ əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi halları ilə bağlı şübhələr olduqda.

7.3. Video eyniləşdirmə prosesi onun bütün mərhələlərini və əldə edilmiş müştəri məlumatlarını (sənədin şəkilləri, video çekiliş və s.) ehtiva edən və sonradan yoxlanılmasını təmin edən formada qeydiyyatla alınır və qanunvericiliyə uyğun qaydada saxlanılır.

IBAN strukturu

Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan 28 simvoldan ibarət IBAN aşağıdakı struktura malikdir:



1. Müştərinin bank hesab nömrəsi bank tərəfindən müəyyən edilir.
2. Maliyyə institutlarına Ümumdünya Banklararası Maliyyə Telekomunikasiya Cəmiyyəti (SWIFT) *və ya Mərkəzi Bank* tərəfindən verilmiş identifikasiya nömrəsidir.[\[49\]](#)
3. Nəzarət rəqəmi ISO 7064 beynəlxalq standartına uyğun olaraq, MOD 97-10 metodu ilə hesablanır.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

1. 12 iyul 2023-cü il tarixli [35/2](#) nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il)
2. 08 aprel 2025-ci il tarixli [12/1](#) nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202504080121, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 aprel 2025-ci il)

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

[1] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 1.6-cı bənddə **"Qrant haqqında"** sözlərindən sonra **", "Siyasi partiyalar haqqında"** sözləri, **"həmçinin"** sözündən sonra **"siyasi partiyaların,"** sözləri əlavə edilmişdir.

[2] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 1.7-ci və 1.8-ci bəndlər yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyirdi:

~~1.7. Bu Qaydada istifadə edilən "rezident və "qeyri-rezident" anlayışları "Valyuta tənzimi haqqında", "benefisiar mülkiyyətçi", "xarici dövlətlərin siyasi xadimləri", "işgüzar münasibətlər" və "daxili nəzarət sistemi" anlayışları "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın ləqəlləşdirilməsinə və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında", "mühüm iştirak payı" anlayışı "Banklar haqqında", "elektron imza" və "gücləndirilmiş elektron imza" anlayışları "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş mənaları ifadə edir.~~

~~1.8. Bu Qaydada istifadə edilən "müşəri" anlayışına "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın ləqəlləşdirilməsinə və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunu (bundan sonra — PL/TMM Qanunu) ilə müəyyən edilmiş mənə ilə yanaşı dövlət orqanları (qurumları) və bələdiyyələr də aid edilir.~~

[3] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 2.2.3-cü yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmununda 2.2.4-cü yarımbənd əlavə edilmişdir.

[4] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 2.6.3-cü yarımbənddə **"qiymətli"** sözündən əvvəl **"sənədli"** sözü əlavə edilmişdir.

[5] 08 aprel 2025-ci il tarixli 12/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202504080121, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 aprel 2025-ci il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 2.6.7-ci yarımbənddə nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmununda 2.6.8-ci və 2.6.9-cu yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

[6] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 3-cü hissə çıxarılmışdır.

[7] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 4.1-ci və 4.2-ci bəndlər yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyirdi:

~~4.1. Bank "Öz müştərini tanı" prinsipini rəhbər tutaraq bank hesablarının açılmasından əvvəl hesabın açılması üçün müraciət edən şəxsdən bu Qayda 1 nömrəli Əlavədə qeyd olunmuş ilkin məlumatlar əldə edir.~~

4.2. Yeni müştəri üçün bank hesabının açılması bu Qaydaya 2 nömrəli Əlavədə qeyd olunmuş və Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn sənədlərin təqdim edilməsi əsasında həyata keçirilir. Bank tərəfindən əldə edilmiş sənədlərin doğruluğu yoxlanılır, bankda saxlanması tələb olunan sənədlərin surəti çıxarılır və saxlanılır. Elektron formada əldə edilmiş sənədlər kağız daşıyıcıya köçürülmədən bankda elektron formada saxlanıla bilər.

[8] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"na yeni məzmununda 4.2-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

[9] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 4.3-cü bənddə **"bu Qaydaya 2 nömrəli Əlavədə nəzərdə tutulan müvafiq"** sözləri **"tələb edilən"** sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[10] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 4.4-cü bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

~~4.4. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskləri aşağı olduğu üçün bəzələrinə sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərinin tətbiq edildiyi müştəri istisna olmaqla, digər müştərinin və/və ya müştərinin səlahiyyətli nümayəndəsinin bu Qaydanın 4.5-4.7-ci bəndlərində qeyd olunmuş əlamətlərdən hər hansı birinə malik olması müəyyən edildikdə müştəri və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi yazılı (fiziki imza, gücləndirilmiş müştəri autentifikasiyası və ya gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq olunmuş) şəkildə bu Qaydaya 3 nömrəli Əlavədə göstərilmiş əlavə eyniləşdirmə məlumatları təqdim edir (bu məlumatların təsdiqedicisi sənədlərlə rəsmiləşdirilməsi tələb olunmur).~~

[11] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 4.5-4.8-ci bəndlər ləğv edilmişdir.

[12] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 4.12-ci bənddən **", habelə müştəri tərəfindən yeni şəhadətnamə-dublikatın təqdim edilməsi"** sözləri çıxarılmışdır.

[13] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"na yeni məzmununda 4.12-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

[14] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 4.13.7-ci yarımbənddən **"bu Qaydanın 3.7-ci bəndinə uyğun olaraq"** sözləri çıxarılmışdır.

[15] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının

açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 4.13.8-ci yarım bənddə "müşəri" sözündən əvvəl "bu Qaydanın 4.13.6-cı yarım bəndində nəzərdə tutulmuş" sözləri əlavə edilmişdir.

[16] 08 aprel 2025-ci il tarixli 12/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202504080121, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 aprel 2025-ci il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"na yeni məzmununda 4.23-cü bənd əlavə edilmişdir.

[17] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 5.1-ci bənddə "bu Qaydanın 5.10-cu bəndində nəzərdə tutulmuş" sözləri "elektron" sözü ilə əvəz edilmişdir.

[18] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 5.4-cü bənddən "bu Qaydanın 3.5-ci bəndinə uyğun olaraq" sözləri çıxarılmışdır.

[19] 08 aprel 2025-ci il tarixli 12/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202504080121, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 aprel 2025-ci il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 5.5.2-ci yarım bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

~~5.5.2. rezident fiziki şəxslər üçün gücləndirilmiş elektron imza və video zəng ilə və ya gücləndirilmiş müştəri autentifikasiyası və video zəng ilə.~~

[20] 08 aprel 2025-ci il tarixli 12/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202504080121, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 aprel 2025-ci il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"na yeni məzmununda 5.5-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

[21] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 5.6-cı bəndinin birinci cümləsində "gücləndirilmiş elektron imza və video çəkiliş ilə, rezident fiziki şəxslər üçün gücləndirilmiş elektron imza və ya gücləndirilmiş müştəri autentifikasiyası və video çəkiliş ilə" sözləri "gücləndirilmiş elektron imza, rezident fiziki şəxslər üçün isə gücləndirilmiş elektron imza və ya video çəkiliş tətbiq etməklə gücləndirilmiş müştəri autentifikasiyası əsasında" sözləri ilə əvəz edilmişdir və ikinci cümləsi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

~~Bu zaman bank video çəkiliş üsulunu riskli hesab etdikdə video zəngi tətbiq edə bilər.~~

08 aprel 2025-ci il tarixli 12/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202504080121, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 aprel 2025-ci il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 5.6-cı bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

~~5.6. Bank hesabı mövcud olan müştərilər tərəfindən həmin bankda məsafədən yeni bank hesabının açılması, o cümlədən hesabın açılmasına dair sənədlərin rəsmiləşdirilməsi rezident hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar, habelə qeyri-rezident fiziki şəxslər üçün gücləndirilmiş elektron imza, rezident fiziki şəxslər üçün isə gücləndirilmiş elektron imza və ya video çəkiliş tətbiq etməklə gücləndirilmiş müştəri autentifikasiyası əsasında həyata keçirilə bilər. Bank bu qaydada hesabın açılmasını riskli hesab edərsə, hesab gücləndirilmiş müştəri autentifikasiyası əsasında açıldıqda video çəkiliş üsulunu video zəng ilə əvəz edə, gücləndirilmiş elektron imza ilə açıldıqda isə əlavə olaraq video çəkiliş və ya video zəng üsulunu tətbiq edə bilər.~~

[22] 08 aprel 2025-ci il tarixli 12/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202504080121,**

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 aprel 2025-ci il) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"na yeni məzmununda 5.6-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

[23] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 5.10-cu bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

~~5.10. Məsafədən bank hesabının açılması bankın və ya Mərkəzi Bankın operatoru olduğu informasiya sistemi və ya onların mobil tətbiqi vasitəsilə həyata keçirilir.~~

[24] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 6.1-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

~~6.1. Müştərinin və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinin təqdim etdiyi sənəd və məlumatların etibarlılığı, onların bank hesabları vasitəsilə aparılmış əməliyyatların mahiyyətinə uyğunluğu, habelə müştərinin və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinin bu Qaydanın 4.5-4.7-ci bəndlərində qeyd olunmuş əlamətlərə malik olması müştərinin risk kateqoriyasından asılı olaraq bank tərəfindən daxili qaydalarda müəyyən edilmiş dövriliklə, lakin iki ildə bir dəfədən az olmayaraq yoxlanılır.~~

[25] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 6.2-ci bənddə "yoxlama" sözü "tədbirlərin davamlı tətbiqi" sözləri, "bu Qaydaya 3 nömrəli Əlavədə göstərilmiş" sözləri "gücləndirilmiş müştəri uyğunluğu tədbirləri üzrə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[26] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 6.3-cü bənd ləğv edilmişdir.

[27] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 6.4-cü bənddə "qeyri-adi" sözləri "mürəkkəb, qeyri-adi olaraq irihəcmli olan" sözləri ilə, "PL/TMM" sözü "ƏL/TMM" sözü ilə əvəz edilmişdir.

[28] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 7.1.1-ci yarımbənddə "bank" sözündən əvvəl "müştəri uyğunluğu tədbirlərinin tətbiqi mümkün olmadıqda, o cümlədən" sözləri əlavə edilmişdir.

[29] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 7.1.2-ci yarımbənddə "PL/TMM Qanununun 7.3-1-ci maddəsində göstərilmiş siyahıda" sözləri "Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq sanksiya tətbiq edilməli fiziki şəxslərin və qurumların siyahısında" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[30] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil

edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 7.3.3-cü yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

7.3.3. bu Qaydanın 6.2-ci bəndinin tələbləri pozulduğu halda;

[31] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 7.3.4-cü yarımbənd ləğv edilmişdir.

[32] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 7.7-ci bənddə "Şəhadətnamə-dublikat əsasında açılmış" sözləri "Vergi ödəyicisinə məxsus" sözləri ilə, "3 (üç)" sözləri "1 (bir)" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[33] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 8-ci hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8. Xarici bankların yerli banklarda müxbir hesablarının açılması, aparılması və bağlanması

8.1. Xarici bankların yerli banklarda müxbir hesablarının açılması, aparılması və bağlanması qaydası "Öz müştərini tanı" prinsipini rəhbər tutmaqla bankın daxili qaydalarında əks olunur.

8.2. Yerli bank bu Qaydaya 4 nömrəli Əlavədə göstərilmiş sənədləri əldə edir və əldə edilmiş sənədləri, o cümlədən məlumatları etibarlı mənbələr (bank nəzarəti orqanına sorğular göndərməklə və ya rəsmi nəşrlər və mənbəyi məlum olan digər məlumatlar) vasitəsilə yoxlayır.

8.3. Xarici bankların yerli banklarda müxbir hesablarının açılmasından əvvəl yerli bank ən azı aşağıdakı məlumatları əldə etməklə risk qiymətləndirməsi aparır və risklərin idarə edilməsi üzrə tədbirlər görür:

8.3.1. xarici banka göstəriləcək bank xidmətlərinin məqsədi;

8.3.2. korrespondent bankda (respondent bankın xeyrinə müxbir hesab açan) açılmış müxbir hesabdən respondent bankın (xeyrinə müxbir hesab açılan bank) respondent bankları tərəfindən istifadə edilməsi;

8.3.3. korrespondent bankda açılmış müxbir hesabdən respondent bankın müştərisi olan fiziki və ya hüquqi şəxsə birbaşa istifadəyə imkan verilməsi;

8.3.4. xarici bankın əsas fəaliyyət istiqaməti, habelə müştəriləri üçün təklif etdiyi xidmət növləri və müştəri kateqoriyası (hüquqi şəxslər, fiziki şəxslər və s.);

8.3.5. xarici bankın yerli bank tərəfindən tələb edilən dövr (ən azı son bir il, bir ildən az fəaliyyət göstərdikdə isə fəaliyyətini əhatə edən dövr) ərzində apardığı əməliyyatların növləri və sayı;

8.3.6. xarici bankın idarəetmə orqanları, təşkilati strukturu, benefisiar mülkiyyətçiləri;

8.3.7. xarici bankın cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın ləqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı risklərinin müəyyən edilməsi və qarşısının alınması üzrə daxili nəzarət sistemi, siyasət və prosedurlarının olması, o cümlədən respondent bankın öz müştərilərini tanıması üçün tətbiq etdiyi tədbirlər;

8.3.8. xarici bankın sağlam nüfuzu, habelə xarici banka və ya rəhbər şəxsinə qarşı səlahiyyətli qurum tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın ləqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı hüquqpozmalara görə istintaq hərəkətlərinin aparılması, məsuliyyətə cəlb edilməsi və ya nəzarət orqanı tərəfindən sanksiyanın tətbiq edilməsi;

8.3.9. xarici bankın fəaliyyət göstərdiyi ölkə;

8.3.10. xarici bankın törəmə cəmiyyətləri və filiallarının yerləşdiyi ölkə, o cümlədən müxbir bankçılıq xidmətlərindən istifadə edəcək üçüncü tərəflərin yerləşdiyi ölkə;

8.3.11. xarici bankın ölkəsində (respondent bank holding şirkətinin tərkibində olduqda, holding şirkətinin qeydiyyatda olduğu ölkədə) tətbiq olunan tənzimləmə və nəzarət (cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və digər əmlakın ləqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə normativ hüquqi çərçivə haqqında).

8.4. Korrespondent bankda açılmış müxbir hesabdən respondent bankın respondent bankları tərəfindən istifadə edilməsi məlum olduqda, müxbir hesab açan respondent bankın risk qiymətləndirilməsini aparmaq məqsədilə

korrespondent bank aşağıdaki məlumatları da əldə edir:

8.4.1. respondent bankın xidmət göstərdiyi maliyyə institutlarının sayı və növü;

8.4.2. ~~respondent bankla onun respondent banklarının fərqli ölkədə yerləşib-yerləşməməsi və həmin ölkədə (ölkələrdə) dövlət nəzarəti ilə əhatə edilib-edilməməsi;~~

8.4.3. ~~respondent bankın müxbir hesabından digər respondent banklara göstərdiyi xidmətlərin növləri;~~

8.4.4. ~~respondent bankın respondent bankları arasında müxbir bankçılıq münasibətlərinin davamlılıq müddəti.~~

8.5. ~~Respondent bankın müxbir hesabından üçüncü şəxslər tərəfindən birbaşa istifadə edilməsi (payable-through account) nəzərdə tutulduqda, korrespondent bank həmin şəxsləri eyniləşdirməli və verifikasiya etməli, habelə respondent bank tərəfindən də bu cür tədbirlərin görüldüyünə və korrespondent bankın sorğusu olduqda müvafiq məlumatların ona təqdim ediləcəyinə əmin olmalıdır (korrespondent bankla respondent bank arasında müxbir bank hesabı müqaviləsinə müvafiq şərtin daxil edilməsi və ya belə əminliyi müəyyən edən digər təsdiqləyici sənəd vasitəsilə).~~

8.6. ~~Müxbir bankçılıq münasibətlərinin qurulması və bu münasibətlərə xitam verilməsi barədə qərar korrespondent bankın səlahiyyətli idarəetmə orqanı tərəfindən qəbul edilir.~~

8.7. Aşağıdakı hallarda müxbir hesabların açılmasından imtina edilir:

8.7.1. ~~hesab açılması üçün bu Qaydaya 4 nömrəli Əlavədə göstərilmiş sənədlər tam təqdim edilmədikdə;~~

8.7.2. ~~hesab açılması üçün təqdim olunmuş sənədlərdə və ya verilmiş məlumatlarda qeyri-dürüst, təhrif olunmuş və ya ziddiyyətli məlumatlar olduqda;~~

8.7.3. ~~müxbir bankçılıq münasibətlərinin qurulması ilə bağlı risklərin idarə edilməsi üçün tədbirlərin görülməsi, o cümlədən bu Qaydanın 8.5-ci bəndinin icrası mümkün olmadıqda;~~

8.7.4. ~~respondent xarici bank hər hansı bir dövlətdə və ya ərazidə fiziki mövcudluğu olmayaraq dövlət qeydiyyatına alınmış və/və ya müvafiq fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün lisenziya almış, lakin dövlət nəzarəti ilə əhatə edilməyən qurum olduqda, o cümlədən müxbir hesabdən qeyd edilən xüsusiyyətlərə malik bank tərəfindən istifadə ediləcəyi müəyyən edildikdə.~~

8.8. Bank aşağıda müəyyən olunmuş hallarda müştərinin müxbir hesabını bağlayır:

8.8.1. ~~xarici bankın müraciətinə əsasən;~~

8.8.2. ~~müxbir hesabın açılması üçün təqdim edilən sənədlər etibarsız hesab olunduqda, o cümlədən həmin sənədlərin etibarsız hesab olunması ilə bağlı müvafiq orqandan məlumat daxil olduqda;~~

8.8.3. ~~xarici bankın bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün verilmiş lisenziya ləğv edildikdə;~~

8.8.4. ~~risk əsaslı yanaşma əsasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın ləqəlləşdirilməsinə və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı adekvat tədbirlərin görülməsi, o cümlədən bu Qaydanın 8.5-ci bəndinin icrası mümkün olmadıqda;~~

8.8.5. ~~müxbir hesab müqaviləsində nəzərdə tutulan digər hallarda.~~

8.9. ~~Bu Qaydada müxbir bankçılıq münasibətləri ilə bağlı respondent xarici banklara münasibətdə müəyyən edilmiş tələblər analogi olaraq yerli banklarda müştəri əməliyyatlarının aparılması məqsədilə hesab açmaq istəyən digər xarici maliyyə institutlarına da şamil edilir.~~

[34] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 1, 3 və 4 nömrəli Əlavələr ləğv edilmişdir.

[35] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 2 nömrəli Əlavənin 1.6-cı, 2.3-cü, 5.3-cü, 6.2-ci, 10.2-ci, 19.5-ci bəndlər ləğv edilmişdir.

[36] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 2 nömrəli Əlavənin 4.3-cü bəndin sonunda nöqtəli vergül işarəsi nöqtə işarəsi ilə əvəz edilmişdir və 4.4-cü bənd ləğv edilmişdir.

[37] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 2 nömrəli Əlavənin 8.2.1-ci yarımbənddən və 9.1-

9.2-ci bəndlərdən "(hazırkı Əlavənin 2 sayılı Qeydinin 4, 5 və 6-cı hissələrində göstərilən sənədlər təqdim edilir, bankda saxlanması üçün surəti çıxarılır və sənəd geri qaytarılır)" sözləri çıxarılmışdır.

[38] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 2 nömrəli Əlavənin 9.5-ci bənddən "və hazırkı Əlavənin 1.6-cı bəndində göstərilən sənədlər" sözləri çıxarılmışdır.

[39] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 2 nömrəli Əlavənin 12-ci hissədə **"yeni hesab üzrə vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikat tələb olunur. Bankda"** sözləri "və" sözü ilə əvəz edilmişdir.

[40] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 2 nömrəli Əlavənin 2 sayılı Qeyd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Qeyd 2:

~~Hazırkı Əlavənin 1.5-ci, 5.2-ci, 6.1-ci, 7.1-ci, 7.2-ci, 8.2.1-ci, 9.1-ci, 9.2-ci və 19.3-cü bəndlərinin, habelə bu Qaydaya 4 nömrəli Əlavənin 3-cü hissəsinin məqsədləri üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərə aşağıdakılar aiddir:~~

- ~~1. şəxsiyyət vəsiqəsi (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün);~~
- ~~2. pasport, Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün verilən icazə vəsiqəsi və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn digər sərhədkeçmə sənədləri (əcnəbilər üçün);~~
- ~~3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilən şəxsiyyət vəsiqəsi, yaxud Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilən icazə vəsiqəsi;~~
- ~~4. hərbi билет (hesabın açılması və ya əməliyyatın aparılması anında həqiqi hərbi xidmətdə olan şəxslər üçün);~~
- ~~5. hərbi xidmətə könüllü qəbul edilmiş hərbi qulluqçulara, hərbi vəzifəliyə və qadınlara (kursantların həqiqi hərbi xidməti hərbi qulluqçularından başqa) onların qəbul olunduğu həqiqi hərbi xidmətin növündən asılı olaraq şəxsiyyəti təsdiq edən müəyyən edilmiş formada verilmiş vəsiqələr;~~
- ~~6. hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin kursantlarına verilmiş hərbi билет;~~
- ~~7. qaçqın statusu olan şəxslərin qaçqın vəsiqəsi və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali komissarının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi tərəfindən himayəyə götürülmüş şəxslərin himayəyə götürüldüyünü və olduğu yer üzrə qeydiyyatını təsdiqləyən sənəd.~~

[41] 08 aprel 2025-ci il tarixli 12/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202504080121, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 aprel 2025-ci il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 5 nömrəli Əlavənin "İmza və möhür nümunəsi vərəqəsi" nin Üz tərəfində **"SWIFT"** sözü **"BIC"** sözü ilə əvəz edilmişdir.

[42] 08 aprel 2025-ci il tarixli 12/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202504080121, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 aprel 2025-ci il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 5 nömrəli Əlavənin "Fiziki şəxsin (fərdi sahibkarın) imza nümunəsi vərəqəsi"nin Üz tərəfində **"SWIFT"** sözü **"BIC"** sözü ilə əvəz edilmişdir.

[43] 08 aprel 2025-ci il tarixli 12/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (**Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202504080121, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 aprel 2025-ci il**) ilə "Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası"nın 6 nömrəli Əlavənin 1-ci hissədə **"video zəng,**

habelə mövcud müştərilərin, həmçinin” sözləri “bu Qaydanın 5.5-ci və 5.6-cı bəndlərində göstərilən qaydada video zəng və ya” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[44] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı **(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il)** ilə “Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası”nın 6 nömrəli Əlavənin 1-ci hissədən və 7.2.8-ci yarımbənddən **“pul vəsaitlərinin və ya digər”** sözləri çıxarılmışdır.

[45] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı **(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il)** ilə “Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası”nın 6 nömrəli Əlavənin 2.3-cü bənddə “Video eyniləşdirmə informasiya texnologiyaları və ya” sözləri **“Prosesin riskli olduğu aşkar edilərsə, video eyniləşdirmə”** sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[46] 08 aprel 2025-ci il tarixli 12/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı **(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202504080121, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 aprel 2025-ci il)** ilə “Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası”nın 6 nömrəli Əlavənin 2.6-cı bəndə yeni məzmununda dördüncü cümlə əlavə edilmişdir.

[47] 12 iyul 2023-cü il tarixli 35/2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı **(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202307120335, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 25 iyul 2023-cü il)** ilə “Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası”nın 6 nömrəli Əlavənin 4.1-ci bənddə **“4.1-ci”** sözündən sonra **“, 4.2-ci”** sözü əlavə edilmişdir.

[48] 08 aprel 2025-ci il tarixli 12/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı **(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202504080121, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 aprel 2025-ci il)** ilə “Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası”nın 6 nömrəli Əlavənin 6.1-ci bənd ləğv edilmişdir.

[49] 08 aprel 2025-ci il tarixli 12/1 nömrəli Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı **(Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202504080121, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 aprel 2025-ci il)** ilə “Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydası”nın 7 nömrəli Əlavədə **“SWIFT”** sözü çıxarılsın və **“(SWIFT)”** sözündən sonra **“və ya Mərkəzi Bank”** sözləri əlavə edilmişdir.